

폐기물처리업 허가 등에 관한 업무처리지침

[시행 2025. 11. 5.] [기후에너지환경부예규 제2025-4호, 2025. 11. 5., 타법개정.]

기후에너지환경부(폐자원관리과,자원재활용과,폐자원에너지과), 044-201-7371, 7369, 7397, 7388, 7401, 7406

I. 일반사항

1. 목 적

이 지침은 「폐기물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제25조에 따른 폐기물처리업(이하 "처리업"이라 한다)의 허가 업무 및 법 제25조의3에 따른 처리업의 적합성확인 업무 등을 처리하는데 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용대상

- 가. 폐기물수집·운반업(이하 "수집·운반업"이라 한다)
- 나. 폐기물중간처분업(이하 "중간처분업"이라 한다)
- 다. 폐기물최종처분업(이하 "최종처분업"이라 한다)
- 라. 폐기물종합처분업(이하 "종합처분업"이라 한다)
- 마. 폐기물중간재활용업(이하 "중간재활용업"이라 한다)
- 바. 폐기물최종재활용업(이하 "최종재활용업"이라 한다)
- 사. 폐기물종합재활용업(이하 "종합재활용업"이라 한다)

3. 업무처리절차

가. 허가 및 신고 등 절차

1) 일반적인 허가절차



* 적정통보를 받은 날(폐기물처리시설 설치 공사와 관련된 사업계획 변경시 변경된 사업계획에 대한 적합통보일을 말한다)로부터 2년(수집운반업의 경우 6개월, 소각 및 매립시설의 경우 3년)이내에 허가를 신청하여야 한다. 단, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 **기후에너지환경부장관** 또는 시·도지사가 사업자의 신청에 따라 허가신청기간을 연장한 경우에는 연장한 기간 이내에 허가를 신청하여야 한다.

** 시설검사 대상은 법 시행규칙 제41조제2항에 따른 시설과 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 고형연료제품 제조시설의 정기검사 대상시설이 해당된다.

*** 사용개시 신고서를 제출할 때 해당 시설의 유지관리 계획서, 검사결과서, 허가증 원본을 첨부해야 한다.

**** 고형연료제품 제조시설의 경우 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의5, 제25조의6에 따른 고형연료제품 품질검사, 품질표시도 포함한다.

※ 시설검사와 사용개시 신고 대상에 해당하지 않는 경우에는 시설검사 신청 이후의 단계(⑤~⑧)는 생략한다.

※ 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장의 경우에는 폐기물처리 사업제

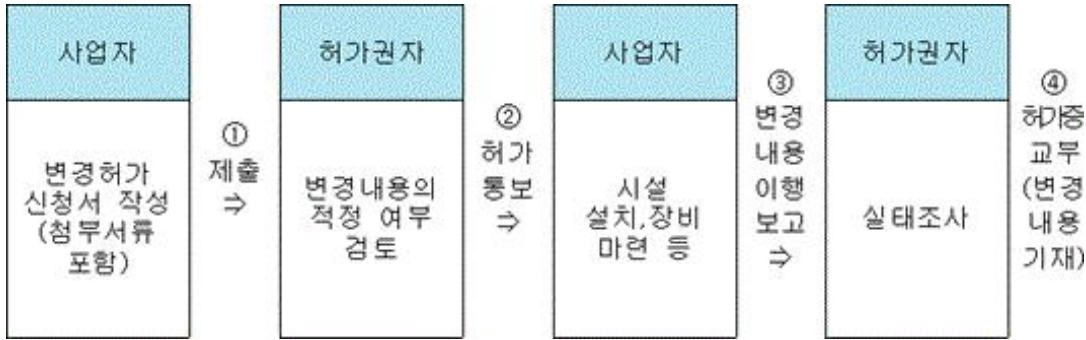
획서의 적합통보와 별도로 시설 설치 전에 같은 항에 따른 통합허가를 받아야 한다.

2) 재활용 환경성 평가에 따른 허가(신고)



※ 재활용 승인서를 발급받은 이후에는 최초 허가 또는 변경 허가 절차에 따라 진행한다.

3) 변경 허가



※ 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장의 경우에는 변경 허가 통보와 별도로 시설 설치 전에 같은 항에 따른 통합허가를 받아야 한다.

※ 시설 검사 대상의 시설 검사, 시운전, 사용 개시 등에 관한 사항은 1) 일반적인 허가의 업무처리 절차에 따른다.

4) 변경 신고



5) 적합성 확인 신청



나. 허가(신고)권자

1) 지정폐기물 외의 폐기물 처리업 : 폐기물 처분 시설(또는 재활용 시설) 설치 예정지(폐기물 수집·운반업의 경우에는

연락장소 또는 사무실 소재지)를 관할하는 시·도지사

- 2) 지정폐기물처리업 : 폐기물처분시설(또는 재활용시설) 설치 예정지(수집·운반업의허가 경우에는 주차장 소재지)를 관할하는 유역(지방)환경청장

※ 유역(지방)환경청장 또는 시·도지사(이하 "허가권자"라 한다)는 사업자로부터 폐기물처리 사업계획서 2부[배출시설에 해당하는 폐기물처분시설(또는 재활용시설)을 설치하지 아니하는 경우에는 1부]를 제출받아 1부는 처리업 사업계획 적정여부를 검토하고, 1부는 배출시설설치 허가기관에 검토의뢰

- 3) 동일한 폐기물처리시설에서 처리하는 지정폐기물과 지정외 폐기물의 처리업 : VII.지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가(신고) 등의 의제 처리 참조

- 4) 폐기물처리업을 하려는 자 중 법 제25조제17항의 각 호에 해당하는 자는 사업계획서 제출을 생략할 수 있다.

※ 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장은 폐기물처리 사업계획서의 제출과 별도로 배출시설 설치 등을 위해 같은 항에 따른 통합허가 신청 필요

II. 사업계획 검토 및 적정통보

1. 관련규정 : 법 제25조제1항, 동법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제28조제1항

2. 제출서류

가. 폐기물 처리사업계획서(규칙 별지 제17호서식)

나. 처분대상 폐기물의 처분계획서 또는 재활용대상 폐기물의 재활용계획서(시설설치, 장비 및 기술능력의 확보계획을 포함한다)

다.배출시설의 설치허가 신청 또는 신고 시의 첨부서류(배출시설에 해당하는 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치하는 경우만 제출하며, "나"의 서류와 중복되면 그에 해당하는 서류는 제출하지 아니할 수 있다)

- 다만, 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장은 "다"의 서류 대신 같은 조 제4항에 따른 통합환경관리계획서를 제출하거나 폐기물처리 사업계획서에 배출시설과 방지시설의 용량, 수량 및 공정도를 작성하여 제출해야 한다.

라. **기후에너지환경부장관**이 정하여 고시하는 사항을 포함한 환경성조서(처분시설을 설치하는 경우는 소각시설과 매립시설로 한정하고, 재활용 시설을 설치하는 경우에는 소각열 회수시설 또는 폐기물을 연료로 사용하는 시멘트 소성로를 이용하는 경우로 한정한다)

- 다만, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상사업, 환경영향평가 대상사업 또는 소규모환경영향평가 대상사업의 경우에는 전략환경영향평가서, 환경영향평가서나 소규모 환경영향평가서로 대체할 수 있다.

3. 서류검토요령

가. 처리사업계획서 검토

- 1) 규칙 별지 제17호서식의 폐기물처리 사업계획서상의 ①항부터 ⑬항까지에 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있는지의 여부를 확인한다.

- 2) 사업계획서상의 기재 내용 중 다음 사항을 확인한다.

○ ①~②항 : 대표자(임원 및 사용인을 포함)가 법 제26조에 따른 결격사유에 해당되는지 여부를 신원조회 등을 통하여 확인한다.

※ 「전자정부법」 제37조에 따른 행정정보 공동이용센터를 활용하여 신원조회 등을 하기 위해 「행정정보 공동이용 지침」에 따라 대표자, 임원 및 사용인 전원에 대한 행정정보 공동이용 사전동의서를 제출받음

○ ④항 : 상호(업체명)가 기존 처리업체의 상호와 동일하거나 유사한 지 여부. 다만, 동일인이 2이상의 다른 업종 처리업허가를 받고자 하는 경우에는 그러하지 아니함.

○ ⑤항 : 업종이 수집·운반업, 중간처분업, 최종처분업, 종합처분업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 등 단일 업종으로서 규칙 [별표 7]에 따른 처리업으로 기재되어 있는지의 여부(동일인이 2이상의 업종에 허가를 받고자 하는 경우에는 사업계획서를 각각 작성)

- 중간처분업 및 중간재활용업의 경우 괄호안에 전문 처리분야(소각전문, 기계적 처분전문, 화학적 처분전문 생물학적 처분전문 등)를 병기

· 예시) 중간처분업(소각전문)

○ ⑦항 : 영업대상폐기물은 폐기물의 분류기준에 따라 기재하되, 당해시설에서 처리할 수 있는 폐기물인지를 검토하여 괄호안에 폐기물의 종류 및 성상(성상이 단일한 폐기물인 경우 생략 가능)을 구체적으로 기재

· 예시 : 생활폐기물, 사업장일반폐기물(수집·운반업의 경우 사업장생활계폐기물과 사업장배출시설계폐기물로 분리), 지정폐기물, 의료폐기물

※ 재활용업의 경우 법 제13조의2제2항 및 시행령 별표 4의3에 따른 재활용을 금지하거나 제한하는 물질에 해당하는지와 시행령 별표 4의2에 따라 유해특성을 사전에 확인하여야 하는 폐기물의 종류와 발생 업종에 해당되는

지 여부 및 유해특성의 제거 또는 안정화의 적정성 여부를 검토

<수집·운반업 외의 업종>

- 예시 1 : 지정폐기물 [폐염산, 폐유(고상), 폐유(액상), 폐농약, 폐질산, 폐황산 등]

- 예시 2 : 사업장일반폐기물(폐합성수지류, 폐목재류 등)

<수집·운반업>

- 예시 1 : 사업장배출시설계폐기물(동물성잔재물, 폐수처리오니, 폐목재류 등)

- 예시 2 : 지정폐기물 [폐염산, 폐유(고상), 폐유(액상), 폐농약, 폐질산, 폐황산 등]

※ 처리목적에 적합한지 여부 등을 철저히 검토할 것(예시 : 기계적 처분전문 중간처리업 허가 시 파쇄가 필요 없는 가연성폐기물은 영업대상에서 제외)

○ ⑧항 : 생활폐기물 수집·운반업에 한하여 시·군·구(특별자치시·특별자치도를 포함한다. 이하 같다) 단위로 기재

※ 생활폐기물 수집·운반업의 영업구역은 시·군·구미만으로 제한할 수 없음

○ ⑨항 : 시설·장비가 설치된 장소를 모두 기재하되 수집·운반업의 경우 다음과 같이 기재

- 지정폐기물의 수집·운반업 : 주차장 소재지

- 지정폐기물 외의 수집·운반업 : 연락장소 또는 사무실 소재지

- 사업장이 인접된 경우 외에는 사업장별로 폐기물처리 사업계획서를 제출하여야 한다. 다만, 허가권자가 같을 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

○ ⑪·⑫항 : 처리업 허가신청 예정일이 법 제25조제3항에 따른 기간이내로 기재되어 있는지의 여부 및 시설·장비 등을 허가신청 예정일까지 확보 가능 여부 확인

○ ⑬항 : 시설·장비 설치내역이 ⑤항의 업종과 ⑦항의 영업대상폐기물을 감안하여 규칙 [별표 7]의 허가 요건상 갖추어야 할 시설과 장비를 모두 포함하고 있는지의 여부

- 동일법인 또는 개인이 2 이상의 다른 종류의 처리업 허가를 받고자 하는 경우, 동일 폐기물처리업으로서 2 이상의 다른 분야(소각전문, 기계적 처리전문 등)의 허가를 받고자하는 경우에는 사무실·실험실·시설 및 장비·기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

- 다만, 폐기물 수집·운반업의 장비 및 기술능력과 의료폐기물을 대상으로 하는 폐기물 처리업의 사무실·실험실·시설 및 장비·기술능력은 그러하지 아니한다.

- 시설·장비의 규격(능력)이 허가요건에 적정한지의 여부를 확인하기 위한 시간당 처리능력의 1일 처리능력 환산은 연속식 시설은 24시간, 준연속식 시설은 16시간, 회분식 시설은 8시간을 기준으로 한다.

- 법 제46조의 규정에 의한 폐기물처리 신고를 한 자가 폐기물 재활용업 허가를 받으려는 경우 동일한 시설·장비를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

나. 처리대상 폐기물의 수집·운반 또는 처리계획서(시설설치, 장비 및 기술능력의 확보계획을 포함) 검토

1) 수집·운반 또는 처리계획서

○ 폐기물배출업체 등에서 발생하는 각종 폐기물의 종류별·성상별 수집·운반·보관·처리계획이 규칙 [별표 5]에 따른 ‘폐기물의 수집·운반·보관·처리기준 및 방법’이나 규칙 [별표 4의3]과 [별표 5의3]에 따라 폐기물의 재활용 가능성 유형 및 재활용 기준에 적정한지 여부 검토

○ 법 제13조의3제1항에 따른 재활용환경성평가 대상인지 검토

- 매체접촉형 재활용의 규모가 규칙 제14조의5에 따른 규모 이상에 해당하는 경우(‘17.7.1.이후)

- 규칙 [별표 4의2] 제3호 또는 제4호의 재활용 유형에 해당하지 않는 유형으로 재활용하고자 하는 경우

○ 폐기물 종류별 수집·운반 또는 처리계획 폐기물량이 폐기물 보관시설 및 중간처리시설 용량에 비하여 과다하게 계획되어 있는지 여부 검토

○ 폐기물 처리과정에서 발생하는 폐기물(중간재활용업의 경우 중간가공폐기물을 포함)의 종류·발생량·성상·발생주기·보관방법 등이 적정하게 기재되어 있는지 및 처리계획이 적정한지 여부 검토

2) 시설설치 및 장비확보계획서

○ 폐기물처리시설별로 기본설계도면, 설명서 및 처리시설 배치도 등이 모두 적정하게 작성되어 있는지 여부 검토

○ 매립시설을 구획하여 단계적으로 설치하는 경우에 단계별 매립계획과 매립·복토장비, 침출수처리시설의 확보 또는 설치(증설) 계획이 적정한지 여부 검토

○ 시설·장비별 능력과 1일 작업량 등을 고려하여 시설, 장비가 적정한지 여부 검토

○ 보관시설은 1일 처분(또는 재활용) 능력과 보관일수를 고려하여 적정한 규모인지 여부 검토

- 폐기물 보관시설 규모의 적정성 판단을 위하여 필요하면 허가신청자로부터 폐기물 비중에 대한 실험분석 또는 차량계근 등 보관시설 규모의 산정 근거를 요구할 수 있다.

3) 규칙 [별표 7]에 따라 갖추어야 할 계량시설, 실험기기

○ 수집·운반차량 계량시설이 수집·운반차량의 최대적재량을 적재한 경우 계량이 가능한지 및 실제로 사용 가능한 위치(출입문 등)에 설계되어 있는지 여부 검토

※ 계량시설 용량은 수집·운반차량 중량 및 최대적재폐기물 중량을 감안하여야 함. 참고적으로 중간처분업 중 소각전문의 경우 30톤 이상이면 적당할 것임

○ 처리대상폐기물을 실험하는데 충분한 종류 및 수량의 실험기기 및 기구가 구비되어 있는지 여부 검토

4) 기술능력 확보계획서

○ 처리대상폐기물의 종류, 설치하고자 하는 폐기물처리시설의 종류 등을 고려하여 기술능력 확보계획이 규칙 [별표 7]에 따른 허가요건에 적정한지 여부 검토

※ 기사는 동종의 산업기사 자격을 소지하고 당해 분야에 2년 이상 종사한 자로 대체할 수 있으며, 산업기사는 환경기능사 자격을 소지하고 당해분야에 2년 이상 종사한 자로 대체할 수 있다.

다. 배출시설의 설치허가 신청 또는 신고 시의 첨부서류(배출시설에 해당하는 폐기물처리시설을 설치하는 경우만 해당)

○ 배출시설 설치허가 또는 신고대상에 해당되는 경우에는 대기, 수질, 소음·진동 등 분야별로 서류를 작성토록 한다.

○ 배출시설 설치허가 기관에 검토 의뢰

○ 자세한 사항은 "VIII.배출시설 설치허가 등의 의제처리" 참조

4. 관계기관에 다른 법령 저촉여부 확인(의견조회) 등

가. 검토되어야 할 다른 법령

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

○ 건설산업기본법

○ 건축법

○ 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률

○ 하천법

○ 문화재보호법

○ 농지법

○ 산림기본법

○ 수산업법

○ 수도권정비계획법

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률

○ 사료관리법

○ 비료관리법

○ 환경영향평가법

○ 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 등 환경관계 법률

○ 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법

○ 자연환경보전법

○ 산지관리법

○ 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률

○ 지하수법

○ 교육환경 보호에 관한 법률

○ 위험물안전관리법

○ 화학물질관리법

○ 그 밖에 폐기물처리시설의 설치·운영을 제한하는지 여부에 대해 확인이 필요한 법률

나. 폐기물처리시설의 설치·운영이 다른 법령에 저촉되는지 여부에 대하여는 관할 시·도지사 또는 시장·군수·구청장 등에게 의견조치를 통하여 확인하며, 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 의견조치를 통하여 확인할 수 있다.

- 다만, 의견조치를 완료한 후 경미한 사업계획의 내용을 변경하거나 의견조치를 할 필요성이 없다고 판단되는 때에는 이를 생략할 수 있다.

다. 생활폐기물 수집·운반업의 경우 허가권자의 관할구역 범위를 초과하는 지역을 영업구역으로 하고자 신청이 있는 경우에는 당해 지역을 관할하는 허가권자와 협의하여야 한다(IX. 수집·운반업의 영업구역 협의절차 참조)

5. 기술검토

가. 검토방법

- 시설·장비 등에 관한 기술검토는 대기·수질·토양오염·폐기물 등을 관리하는 부서와 협의를 하거나, 관계 전문 지식을 가진 5인 이상으로 구성된 「기술검토위원회」의 심의를 거쳐 실시한다.
- 다만, 수집·운반업과 변경허가의 경우 등 기술검토가 불필요하다고 판단되는 경우에는 관계부서 협의, 기술검토 위원회의 심의, 관계기관의 자문 등을 거치지 아니할 수 있다.
- 필요한 경우 소각시설·매립시설·음식물류 폐기물처리시설·시멘트 소성로·소각열회수시설, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 고형연료제품 제조시설은 법 제30조의2 및 관련 법령의 검사기관, 관계 전문기관 또는 관련분야 전문가 등의 자문을 받을 수 있다.
- 중간재활용업의 경우 기존 재활용 방법과 다른 방법으로 재활용하거나 재활용하는 과정에서 환경오염을 야기할 우려가 있는 경우에는 이에 대한 관계 전문기관 또는 관련분야 전문가 등의 자문을 받을 수 있다.

나. 기술검토에 포함되어야 할 사항(세부업종별로 해당되는 경우만 해당)

1) 수집·운반업

- 수집·운반차량이 규칙 [별표 5]에 따른 수집·운반기준 및 방법에 적합하게 수집·운반이 가능한지 여부
- ※ 수집·운반차량을 허가권자는 영업대상폐기물 및 운반방법 등을 고려하여 다른 차량으로 대체하거나 차량의 일부를 갖추지 아니하게 할 수 있음.
- 세차시설에서 배출되는 폐수를 적정하게 처리할 수 있는 방지시설의 설치 또는 폐수를 적정하게 위탁 처리할 수 있는지 여부
- 수집·운반업자가 규칙 제9조에 따라 임시 보관장소 설치승인 신청을 할 경우에는 적재능력이 작은 차량으로 폐기물을 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 실을 필요가 있는지 여부, 규칙 제31조제1항제1호에 따른 양 및 기간을 초과하지 않는지 여부, 보관시설의 규모 및 규칙 [별표5]의 폐기물 보관기준에 적합한지 여부 등을 검토
- 임시보관장소(차량 대기장소 포함)는 소형차량에서 대형차량으로 옮겨 싣는 상·하차 개념으로서 그 장소는 고정되어 있어야 하며, 규칙 [별표 5]의 폐기물 보관기준을 준수하고, 폐기물유출 방지대책이 수립되어 있어야 한다.
- ※ 다만, 동 시설이 허가기관의 관할구역 범위를 초과하는 지역에 설치하고자 하는 경우 처리업허가를 받은 후 당해 구역을 관할하는 허가권자에게 임시보관장소 설치승인 신청
- ※ 임시차량중의 발급기관 : 발급신청인이 폐기물처리업자인 경우에는 허가기관이, 발급신청인이 배출자나 수·출입자인 경우에는 사업장 폐기물배출자신고 수리기관이나 지정폐기물 처리계획 확인기관

2) 중간·최종·종합처분업 또는 중간·최종·종합재활용업

- 보관시설의 규격 등이 규칙 [별표 5]의 폐기물의 보관기준 및 방법에 따라 적정하게 보관할 수 있는지 여부
- 세차시설에서 배출되는 폐수를 적정하게 처리할 수 있는 방지시설의 설치 또는 폐수를 적정하게 위탁처리 할 수 있는지 여부
- 처리대상폐기물의 종류 및 성상 등을 종합적으로 고려할 때 설치하고자 하는 처리시설을 이용하여 규칙 [별표 4의3], [별표 5] 및 [별표 5의3]에 따른 보관, 처리기준 및 방법에 따라 적정하게 보관·처리할 수 있는지 여부와 규칙 [별표 9] 및 [별표 11]에 따른 처리시설의 설치기준과 관리기준을 만족시킬 수 있는지 여부
- 법 제13조의3에 정하여진 재활용환경성평가 대상인 경우 재활용환경성평가기관에서 평가 후 적정하게 승인을 받았는지 여부
- 폐기물처리과정에서 배출되는 가스·악취 및 폐수 등을 규칙 [별표 5의4], [별표 9]에 따라 적정하게 처리할 수 있는 방지시설을 갖추고 있는지 여부
- 동일 처리시설로서 2종류의 처리업을 받고자 하는 경우 (예 : 사업장일반 및 지정폐기물처리업) 각각의 사업계획량이 처리시설 용량의 범위내인지 여부
- 중간재활용업의 경우 폐기물에 함유된 중금속 등 유해물질을 적정 처리할 수 있는지 여부 등

6. 현지조사 실시

- 허가권자는 필요시 사무실 또는 시설·장비 설치예정지를 방문하여 진입 도로, 상수원과의 거리 등을 위한 현지 조사를 실시할 수 있다.

7. 사업계획서 보완 등

- 사업계획서 등의 서류검토와 현지조사 실시 후 보완이 필요한 경우 기간을 정하여 서류보완·보정을 요구할 수 있다.

8. 사업계획서의 반려 등

가. 사업계획서 반려

- 허가권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 사업계획서를 반려할 수 있다.

- 「민원 처리에 관한 법률」 시행령 제24조에 따라 2차에 거쳐 서류 보완·보정을 요구하였으나 이에 응하지 아니한 경우
- 민원인으로부터 사업계획서의 반려 요구가 있는 경우
- 그 밖에 사업계획서의 전면적인 재작성이 불가피하다고 판단되는 경우

나. 부적정 통보

- 허가권자는 사업계획서의 검토결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 부적정 통보하여야 한다.
 - 처리업 허가를 받고자 하는 자(법인인 경우에는 임원을 포함)가 법 제26조에 따른 결격사유에 해당하는 경우
 - 다른 법령에 저촉되는 경우(폐기물처리시설의 설치를 제한하는 경우에 한함)
 - 배출시설 설치허가(신고)기관에서 배출시설 설치허가 및 신고관련 부문에 대한 검토결과 허가 또는 신고수리 불가판정이 있는 경우
- ※ 단순히 폐기물처리시설 설치반대 등 민원을 이유로 반려 또는 부적정 통보를 하여서는 아니 됨

9. 사업계획의 조정 및 적정통보

가. 허가권자는 사업계획서 검토결과 발생하는 폐기물의 종류 및 양, 영업구역 등을 고려하여 당해 사업계획을 조정하여야 할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 사전에 신청인의 의견을 들어 이를 조정할 수 있다.

나. 허가권자는 사업계획서의 검토결과 그 내용이 적정하다고 인정하는 경우에는 법 제25조제2항에 따라 신청인에게 사업계획이 적정함을 통보하여야 한다.

다. 사업계획의 적정통보내용에는 다음 사항이 포함되도록 한다.

- 폐기물처리시설 중 소각시설에 대하여는 설치검사 시 참고 될 수 있도록 소각대상 폐기물의 종류, 발열량과 사업계획상의 주요내용을 기재하여야 한다.
 - 소각시설, 매립시설, 열분해시설, 음식물류 폐기물처리시설, 시멘트 소성로, 소각열회수시설, 고형연료제품 제조시설은 사용개시신고 이전에 검사기관으로부터 설치검사를 받도록 하여야 한다.
- 라. 다른 법령에서 폐기물처리시설의 설치·운영을 제한사항이 없다면 다른 선행조건을 이행하여야 할 경우 동 조건을 이행하도록 사업계획에 포함하여 적정통보를 할 수 있다.
- 이 경우 폐기물처리업 허가서류 검토시 조건이 이행되었는지를 명확히 확인할 수 있도록 해당 법령 및 이행내용 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 사업자는 사업계획에 대한 적정통보를 받은 날로부터 2년(수집운반업의 경우 6개월, 소각 및 매립시설의 경우 3년)이내에 허가를 신청하여야 한다. 단, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 **기후에너지환경부장관** 또는 시·도지사가 사업자의 신청에 따라 허가신청기간을 연장한 경우에는 연장한 기간 이내에 허가를 신청하여야 한다.

10. 사업계획의 변경

가. 폐기물처리사업 변경계획서 제출시기

- 허가요건에 관련되는 사업계획서의 내용을 변경하고자 하는 경우로서 사업계획서가 검토 중이거나 사업계획 적정 통보 후 허가신청 이전

나. 처리업 사업변경계획서가 제출된 경우 규칙 별지 제17호서식의 ①항부터 ⑦항까지, ⑭항 및 ⑮항이 변경된 내용을 토대로 기재되어 있는지 여부 확인. 이 경우 변경된 내용으로 인하여 허가요건에 미달되어서는 아니 된다.

다. 변경사항으로 인해 관계 행정기관의 재협의가 필요하다고 판단되는 경우에는 해당 행정기관과 재협의 하여야 한다.

라. 사업계획의 변경내용으로 보아 구비서류의 내용이 변경되지 아니하는 경우에는 구비서류의 제출은 생략할 수 있다.

※ 사업계획변경 대상

1. 공통사항

- 대표자 또는 상호의 변경
- 폐기물 처분 및 재활용시설 설치 예정지의 변경(지정폐기물 수집·운반업의 경우에는 주차장 소재지, 지정폐기물 외의 폐기물 수집·운반업의 경우에는 연락장소 또는 사무실 소재지 변경을 포함)

2. 수집·운반업

- 운반차량의 수 또는 종류 변경
- 영업구역의 변경(생활폐기물의 수집·운반업만 해당)
- 수집·운반 폐기물의 종류 변경

3. 중간·최종·종합처분업

- 폐기물처리시설의 수(증가하는 경우만 해당)
- 매립시설 제방의 규모(증가하는 경우만 해당)
- 폐기물처리시설의 구조 및 규모 변경. {[별표 9] 제1호 나목2}가) (1)·(2), 나) (1)·(2), 다) (2)·(3), 라) (1)·(2)에 따른 기준을 변경하는 경우, 차수시설·침출수처리시설을 변경하는 경우 및 「대기환경보전법」 또는 「물환경보전법」에 따른 배출시설의 변경허가 또는 변경신고 사유에 해당하는 경우로 한정}
- 폐기물처리시설의 처분용량의 변경(처분용량의 변경으로 다른 법령에 따른 인·허가를 받아야 하는 경우와 처분용량이 100분의 30 이상 증감하는 경우만 해당)
 - 처분시설의 처분용량 증감율은 폐기물처리시설별로 각각 계산
- 허용보관량의 변경

4. 중간·최종·종합재활용업

- 폐기물 재활용시설의 수(증가하는 경우만 해당)
- 폐기물 재활용시설의 구조 및 규모 변경. {[별표9] 제3호 마목13)·14) 또는 사목 11)·12)에 따른 기준을 변경하는 경우, 「대기환경보전법」 또는 「물환경보전법」에 따른 배출시설의 변경허가 또는 변경신고 사유에 해당하는 경우로 한정}
- 폐기물 재활용시설의 재활용용량의 변경(재활용용량의 변경으로 다른 법령에 따른 인·허가를 받아야 하는 경우와 재활용용량이 100분의 30이상 증감하는 경우로 한정)
 - 재활용시설의 재활용용량 증감율은 폐기물 재활용시설별로 각각 계산
- 허용보관량의 변경

마. 사업계획을 변경하는 경우 허가신청기간은 폐기물처리시설 설치 공사와 관련된 사업계획을 변경할 경우에는 변경된 사업계획에 대한 적합통보일로부터 허가신청기간을 기산하며, 폐기물처리시설 설치 공사와 관련이 없는 사업계획을 변경할 경우에는 최초 적정통보일로부터 허가신청기간을 기산한다.

※ 폐기물처리시설 설치 공사 해당 여부에 따른 허가신청기한 기산점

사업계획 변경사항	시설 공사와 관련	시설 공사와 무관
허가 신청기한 기산점	변경 적정통보일	최초 적정통보일
1. 폐기물 수집·운반업		
가. 대표자 또는 상호		○
나. 연락장소 또는 사무실 소재지		○
다. 영업구역		○
라. 수집·운반 폐기물의 종류		○
마. 운반차량의 수 또는 종류		○
2. 폐기물 중간처분업, 폐기물 최종 처분업 및 폐기물 종합처분업		
가. 대표자 또는 상호		○
나. 폐기물 처분시설 설치 예정지	○	
다. 폐기물 처분시설의 수	○	
라. 폐기물 처분시설의 구조 및 규모	○	
마. 폐기물 처분시설의 처분용량 (30% 이상 증감)	○	
바. 폐기물처리업자의 허가받은 보관용량	○	
사. 매립시설의 제방의 규모	○	
3. 폐기물 중간재활용업, 폐기물 최종 재활용업 및 폐기물 종합재활용업		
가. 대표자 또는 상호		○
나. 폐기물 재활용시설의 설치 예정지	○	
다. 폐기물 재활용시설의 수	○	
라. 폐기물 재활용시설의 구조 및 규모	○	
마. 폐기물 재활용시설의 재활용용량 (30% 이상 증감)	○	
바. 허용보관량	○	

Ⅲ. 허가신청서류 검토 및 허가

1. 근거법령 : 법 제25조제3항, 제4항 및 규칙 제28조제7항

2. 제출서류

가. 처리업 허가신청서(규칙 별지 제18호서식)

나. 시설 및 장비명세서

다. 처리시설 설치명세서 및 그 도면과 처리공정도(폐기물수집·운반업의 경우는 제외)

라. 처리대상폐기물의 처리공정도(폐기물수집·운반업의 경우에는 수집·운반계획서를 말함)

마. 기술능력의 보유현황 및 그 자격을 증명하는 서류

바. 보관시설의 용량 및 그 산출근거를 확인할 수 있는 서류(폐기물 수집·운반업의 경우는 제외)

사. 폐기물처리시설의 사후관리계획서(매립시설의 경우만 제출)

아. 재활용대상 폐기물의 재활용공정도

○ 음식물류 폐기물, 그 밖의 광재(폐배터리의 처리과정에서 발생하는 부산물로 한정한다)를 재활용하는 경우 재활용 공정별 물질수지(物質收支) 분석자료를 포함하며, 규칙 [별표 4의2]제4호에 따른 재활용 유형 또는 재활용 환경성평가를 통한 매체접촉형 재활용의 방법으로 재활용하는 경우에는 성토재(흙쌓기 재료)·보조기층재 등으로 직접 이용하는 공사의 발주자 또는 토지소유자의 동의서

3. 검토사항

〈주요 검토사항〉

- 처리업 허가요건
- 사업계획서와 일치 여부
- 시설·장비 등의 적합 여부 등(임차하여 사용하는 경우 그 기간은 3년 이상으로 하여 공중을 받아야 한다. 다만, 수집·운반업의 “연락장소 또는 사무실”은 공중 대상이 아님)
- 폐기물 재활용 적정성 여부
- 법 제13조의2, 시행령 제7조의2 및 규칙 제4조의2제2항~제3항, 규칙 제14조의3제1항에 따른 폐기물의 재활용원칙, 준수사항과 재활용기준 및 가능 여부
- 법 제13조의2제2항, 시행령 제7조의3 및 규칙 제14조의3제2항에 따른 재활용 금지 또는 제한대상 폐기물 해당 여부
- 법 제13조의3, 시행령 제7조의4, 규칙 제14조의4 및 규칙 제14조의5에 따른 재활용환경성평가 대상 및 승인여부

가. 처리업 허가신청서

○ 처리업 허가신청서상의 ①항부터 ⑮항까지 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있어야 한다. 다만, 기재 내역이 많을 경우에는 항목별로 대표적인 것만 기재하고 나머지는 별첨 기재하도록 한다.

○ 허가신청서상의 기재내용은 적정 통보한 사업계획서와 같아야 한다.

- 다만, 사업계획 변경대상에 해당되지 않는 경미한 사항은 그러하지 아니한다. 또한 허가신청서의 검토는 사업계획서 검토요령과 같은 방법으로 한다.

나. 시설 및 장비명세서

1) 기재내용

○ 폐기물처리시설 및 보관창고 등 부대시설, 수집·운반차량 및 중장비, 실험실 및 실험 장비별로 시설·장비명, 시설위치(지적도 또는 위성사진 등을 통한 확인), 시설·장비의 규모 등이 기재되어야 한다

- 규칙 [별표 5] 제6호다목 단서에 따른 수집·운반전용차량은 규칙 별지 제68호서식에 따른 폐기물 운반차량의 개요 및 그 구비서류가 첨부되어야 한다.

- 중장비 및 수집·운반차량은 차량번호(등록번호)가 기재되어야 한다.

※ 수집·운반차량 이외의 장비, 세차시설은 임차하여 사용가능

2) 검토요령

가) 장비 및 실험기기·기구에 관한 사항

(1) 수집·운반업

- 차량등록증의 확인을 통하여 수집·운반차량이 신청인 명의로 등록이 되어 있는지의 여부와 허가요건에 적합한지 여부 확인

(2) 중간·최종·종합처분업 및 중간·최종·종합재활용업

- 수집·운반차량 계량시설이 허가요건에 적합한지 여부
- 실험기기·기구가 허가요건에 적합한지 여부 확인
- 다만, 허가권자가 당해 업종 또는 영업대상 폐기물을 고려하여 필요하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 실험기기 및 기구 일부를 구비하지 아니하게 할 수 있다.
- ※ 실험실·실험기구에 관한 허가요건 중 각각의 측정항목에 대하여 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조 제1항에 따른 측정대행업자가 갖추어야 할 시설·장비 등을 갖추어 측정대행업의 등록을 받은 자 또는 국가공인 시험기관과 대행계약을 한 경우, 동 항목의 측정에 필요한 실험기기·기구·장비를 등을 갖추지 아니할 수 있다.
- 불도저·굴삭기의 허가요건 적합여부를 확인하되, 장비별 작업능력과 1일 작업량을 고려하여 필요하다고 판단되는 경우에는 추가로 확보하도록 하여야 한다.(최종처분업만 해당)
- ※ 불도저, 굴삭기는 임차하여 사용 가능

나) 시설에 관한 사항

(1) 수집·운반업

- 주차장, 세차시설이 위치한 토지의 등기부등본 확인을 통하여 신청인의 소유로 되어 있는지 및 허가요건에 적합한지 여부 확인.
- 다만, 주차장, 세차시설 및 보관시설(임시보관장소)이 신청인의 소유가 아닌 경우 소유자와 3년 이상의 임대차계약을 체결하고 임대차계약서는 공증을 받아 첨부되었는지 확인
- 세차시설은 주차시설(의료폐기물 외의 지정폐기물 수집·운반업에 한함) 내부이거나 아주 가까운 거리의 근접한 곳에 위치하여야 함.

(2) 중간·최종·종합처분업 및 중간·최종·종합재활용업

- 세차시설의 경우에는 수집·운반업의 세차시설(의료폐기물 외의 지정폐기물만 해당)의 경우와 같은 방법으로 확인
- 세차시설은 폐기물중간처분 또는 중간재활용 시설 등이 설치된 사업장 내부 또는 사업장과 근접한 곳에 위치하여야 함.
- 보관시설은 처분 또는 재활용 대상 폐기물의 허용보관량 내 보관가능, 폐기물의 보관기준을 준수할 수 있는지, 폐기물보관 시 주변 환경오염을 일으킬 우려가 없는지 여부 확인
- 중간처분 또는 중간재활용 시설과 최종처분 또는 최종재활용 시설은 준공도면 및 서류 등에 따라 처분 또는 재활용 시설의 처분용량 또는 재활용 용량이 허가요건에 적합한지 여부 확인
- 지정폐기물 중간·최종·종합처분업을 하고자 하는 자가 지정폐기물 수집·운반차량을 운영하는 경우에는 주차시설의 확보 여부 확인
- 세차시설·장비 및 사업장부지가 신청인의 소유가 아닌 경우에는 토지 등의 소유자와 체결한 임대차계약서(임차기간을 3년 이상으로 하여 공증을 받아야 함)를 첨부하여야 한다.
- 사업장부지 임대인(토지소유자)의 연락처를 포함하여야 함.

다. 처분시설 또는 재활용시설 설치명세서 및 그 도면과 처리공정도(폐기물수집·운반업의 경우는 제외)

1) 기재내용

- 각 시설별 시설명, 시설규모(방지시설 포함) 등 설치내역을 기재(부대시설을 포함한다.)
- 처분 또는 재활용 시설 설계도면, 처분 또는 재활용 공정도, 처분 또는 재활용 과정을 설명
- ※ 행정의 간소화 및 제출자의 부담을 줄이기 위해 가급적 상세도면 보다 시설의 외형크기·구조 등을 확인할 수 있는 일반도면만 요구한다.

2) 검토방법

- 폐기물처분 또는 재활용 시설의 설계도면 및 설명서, 처분 또는 재활용 시설배치도 등이 사업계획서상의 시설 설치계획과 동일한지 여부
 - 폐석면적을 매립하고자 하는 경우에는 매립시설 내에 폐석면 매립 위치·넓이·깊이 등 구역을 확인하여 안전하게 매립 가능여부를 검토하고, 필요한 경우에는 관계 전문기관 또는 관련분야 전문가 등의 자문을 받을 수 있음.
- 라. 처분 또는 재활용 대상폐기물의 처분 또는 재활용공정도(수집·운반업의 경우에는 수집·운반계획서를 말함)

1) 기재내용

- 폐기물의 수집·운반, 처분과정 및 재활용과정을 상세히 기재
- 재활용대상 폐기물의 종류는 재활용하고자 하는 폐기물의 종류를 기재하되 괄호에서는 종류를 구체적으로 기

재

- 재활용대상 액상, 고상 등 재활용대상 폐기물의 상태를 기재
 - 재활용 공정도에는 투입 폐기물의 원료물질 및 재활용과정에서 발생하는 폐기물의 성상 및 발생량을 표시
 - 재활용 과정에서 발생하는 폐기물의 적정 처리방법을 구체적으로 기재
 - 2) 검토방법
 - 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법 또는 폐기물의 재활용 기준 및 구체적인 재활용방법 등에 적정한지 여부 확인
 - ※ 시행령 제7조의2[별표4의2]에 따라 유해특성을 제거 또는 안정화한 이후 재활용하여야 하는 폐기물에 해당하는 경우 공정별 물질수지(物質收支) 분석자료를 통해 유해특성의 제거 또는 안정화 여부를 확인
 - 투입 폐기물의 원료물질 및 재활용과정에서 발생하는 폐기물의 성상, 발생량, 적정처리 여부 확인
 - 마. 기술능력의 보유현황 및 그 자격을 증명하는 서류
 - 1) 기재내용 및 구비서류
 - 기술능력 보유현황은 확보된 기술능력의 성명, 주소, 자격증현황이 기재되어야 한다.
 - 구비서류는 자격소지자의 자격증 사본, 경력증명서(대체인력의 경우만 해당)를 제출한다.
 - 2) 검토방법
 - 허가신청서 ⑭항의 기술능력 확보내역이 기재내용과 동일한지 검토한다.
 - 구비서류를 통하여 기술능력이 허가요건에 적합한지 여부를 확인
 - 바. 폐기물재활용업 허가대상임을 증명하는 서류
 - 한국산업규격인증서, 비료생산업등록증, 사료제조업등록증, 고형연료제품품질규격인증서, 우수재활용제품 품질인증서(GR마크), 환경마크, 에너지회수기준 시험성적서 등을 확인하여 재활용업 허가대상 적합여부를 검토한다.
 - 재활용대상폐기물을 한국산업규격표시인증(KS) 제품, 비료제품, 사료제품 등의 재활용제품으로 제조하고자 하는 경우 단순히 폐기물처리가 목적이 아닌 주원료, 부원료로서 재활용 가능자원의 효율적 재활용 목적과 부합하지 여부 검토
 - 재활용환경성평가 대상여부 확인 및 재활용환경성 평가 자료의 확인
 - 사. 보관시설의 용량 및 그 산출근거를 확인할 수 있는 자료(폐기물수집·운반업의 경우는 제외)
 - 1) 산출근거에 포함될 사항
 - 보관창고의 규격 : 가로×세로×높이 또는 밀면적(치수표시)×높이
 - 폐기물보관 및 표시 등
 - 보관시설은 해당 보관창고 또는 보관시설에서 최대한 보관 가능한 용량을 산정(가급적 확인이 용이한 형태로 유도)
 - 허용보관량에 대한 밀면적(가로×세로 등 치수표시)과 높이 제시
 - 허용보관량 초과여부를 확인할 수 있는 경계지점 및 적재고를 확인할 수 있는 표시 설치
 - 보관탱크의 경우 보관량을 확인할 수 있는 유량계 설치
 - 드럼에 보관하는 경우에는 용기의 수로 보관량을 산출할 수 있도록 가득 채워 보관
 - 지도·점검시 줄자만으로 보관량 확인이 가능하도록 보관시설 배치도는 가능한 한 축적 1/1,000으로 표시하고, 보관시설의 규격 및 보관형태에 대한 입면도 및 평면도(축적 1/100 이하)등으로 알기 쉽게 표시
 - 폐기물의 비중
 - 적재시 실제 비중을 측정하여 제시
 - 2) 증빙 방법
 - 폐기물의 보관용적과 비중을 곱한 값, 드럼보관의 경우 드럼수와 드럼당 보관량을 곱한 값 등이 허용보관량 이내임을 명시
- 아. 폐기물처리시설의 사후관리계획서(매립시설만 해당)
 - 침출수관리 및 처리의 적정 여부
 - 지하수검사정의 적정관리 및 조사실시 여부
 - 구조물 및 지반 등의 안정도 검사여부
- 자. 기타 검토사항
 - 사업계획 적정통보를 하면서 허가 신청 전에 이행할 것을 조건으로 부여한 사항이 있는 경우에는 이를 이행하였는지 여부에 대해 확인
 - 허가신청자가 법 제26조의 결격사유에 해당하는지의 여부를 확인하기 위한 신원조회 실시
 - 해당 토지 또는 건축물 등에 대한 사용의 적법여부
 - 설치 예정지 또는 건축물이 신청인의 소유가 아닌 경우에는 임대차계약서(3년 이상으로 임대계약을 체결하고

임차계약서는 공증을 받아야 함) 확인

4. 현지조사

가. 서류검토 결과 적합한 경우에는 현지조사를 실시하여 서류상의 기재내용과 일치여부 확인

나. 현지 조사 시에는 처리시설, 장비 등의 시험가동을 명할 수 있으며, 현지 조사 일정과 시험가동의 범위 등 현지조사에 관한 사항은 현지조사를 실시하기 최소 3일전까지 신청인에게 서면 또는 구두로 통보

다. 현지조사를 통하여 확인하여야 할 사항은 다음과 같다.(해당되는 사항만 확인한다)

- 실험실 : 위치·면적 등
- 수집·운반차량 : 차종·적재능력·차량번호·도색여부, 폐기물관리법령에 따른 수집·운반기준 충족여부
- ※ 의료폐기물 수집·운반차량의 경우는 냉장설비 성능(차량 적재함 내부온도 4℃ 이하 유지 가능 여부), 약물소독 장비 구비 여부 등
- 주차장 : 위치·면적·대형차량 출입가능 여부 등
- 보관시설 : 위치, 면적, 재질, 허용보관량을 확인할 수 있도록 적재고 확인표시 적정여부 등
- 유량 계측시설 : 설치 위치, 정상 작동여부(폐유를 정제연료유로 재생 처리하는 경우 등)
- 침출수 수위 측정시설 : 매립시설 바닥에 설치한 차수시설의 가장 낮은 지점에 설치하였는지 여부 등
- 세차시설 : 위치·면적·형태·세차시설 정상작동 여부, 세차 폐수 처리시설의 적정성 등
- 계량시설 : 위치, 1회 최대계량 톤수의 적정 여부, 계량시설의 정상 작동 여부(시험 계량), 기록방법 등
- 실험기기·기구 : 품목·성능·수량 등
- 불도저·굴삭기 및 매립고 측정기기 : 종류·제원·등록번호 등
- 기술능력 : 기술 인력의 의료보험 가입 서류 등을 제출받아 실제 근무여부 확인
- 중간·최종처분 및 재활용 시설 : 허가신청서 대로 폐기물처리시설이 설치되어 있는지, 허가신청서에 기재되어 있지 않은 시설이 있는지 확인
- 시멘트 소성로에서 폐기물을 재활용하는 경우 시멘트 제조원료, 부원료 등 재활용 목적에 적합한지 여부를 확인하고, 필요시 전문가 검토 및 자문 등을 통하여 시설과 재활용 방법의 적정성 여부 검토

5. 허가신청 서류의 보완 등

- 허가신청서상의 서류검토 및 현지조사 실시 후 보완이 필요한 경우에는 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있으며,
 - 보완이 완료된 사실을 접수한 후 필요한 경우에는 서류검토 및 현지조사를 다시 실시하고 그 조사결과에 따라 허가여부를 결정. 다만, 서류검토만으로 가능한 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다.
- 사업계획 적합 통보시 허가 신청 전에 이행하도록 한 조건을 이행하지 아니한 경우 기간을 정하여 이를 이행하도록 보완을 요구할 수 있음

6. 허가신청 서류의 반려 등

가. 허가신청서 반려

- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 허가신청서를 반려할 수 있다.
 - 「민원 처리에 관한 법률」 시행령 제24조에 따라 2차에 걸쳐 서류보완·보정요구를 하였으나 이에 응하지 아니한 경우
 - 민원인으로부터 허가신청서 반려요구가 있는 경우
 - 허가신청이 법 제25조제3항 및 제4항에서 정한 기간 이후에 이루어진 경우

나. 불허가 통보

- 허가신청서에 대한 검토결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 불허가 통보하여야 한다.
 - 처리업 허가를 받고자 하는 자(법인인 경우에는 임원을 포함)가 법 제26조에 따른 결격사유에 해당하는 경우
 - 부여한 조건을 이행하도록 보완을 요구하였음에도 이를 이행하지 않은 경우
 - 허가신청서상의 시설·장비 중 주요시설·장비 등이 허가요건에 크게 미달하는 경우로서 단 시일 내에 확보가 불가능하다고 판단되는 경우
 - 확보된 시설·장비 등의 성능이 크게 미흡하여 영업대상 폐기물을 적정처리 할 수 없다고 판단되는 경우로서 시설·장비 등의 전면적인 재시공 등이 필요한 경우
- ※ 단순히 폐기물처리시설 설치반대 등 민원을 이유로 반려 또는 불허가 통보할 수는 없음
 - 재활용대상 폐기물이 재활용업 허가대상 폐기물에 해당되지 않는 경우
 - 규칙 [별표 4의3]과 [별표 5의3]에 따라 폐기물의 재활용 가능유형 및 재활용 기준에 적정하지 않은 경우

7. 허가신청기간의 연장

- 천재·지변, 기타 부득이한 사유로 인하여 기간 내에 허가신청을 하지 못한 자에 대하여는 신청에 따라 총 연장

기간 1년(폐기물 수집·운반업의 경우에는 6월, 폐기물최종·종합처분업의 경우에는 2년)의 범위 내에서 시설·장비의 설치 또는 확보에 소요되는 기간을 고려하여 그 기간을 연장해 줄 수 있다.

8. 처리업의 허가

가. 허가증 교부 : 허가신청서류 검토 및 현지조사결과 허가요건에 적합한 경우 허가권자는 규칙 제28조제7항에 따라 규칙 별지 제19호 또는 제20호서식의 허가증을 교부하여야 한다.

[허가증 기재방법]

○ 업종 : 수집·운반업, 중간처분업, 최종처분업, 종합처분업, 중간재활용, 최종재활용업, 종합재활용업 등으로 기재
- 중간처분업 또는 종합처분업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업의 경우에는 괄호 안에 전문처리분야(소각전문, 기계적 처분전문, 화학적 처분전문 생물학적 처분전문 등)를 병기

※ 예시) 중간처분업(소각전문), 종합재활용업(생물학적전문)

○ 영업대상 폐기물

- 폐기물의 분류기준 [생활폐기물, 사업장일반폐기물(수집·운반업은 사업장생활계폐기물·사업장배출시설계폐기물로 분리), 지정폐기물, 의료폐기물]에 따라 기재하되,
- 당해 시설에서 처리할 수 있는 폐기물인지 여부를 검토하여 괄호 안에 폐기물의 종류 및 성상(성상이 단일한 폐기물인 경우 생략 가능)을 구체적으로 기재

<수집·운반업 외의 업종>

· 예시 1 : 지정폐기물 [폐염산, 폐유(고상), 폐유(액상), 폐농약, 폐질산, 폐황산 등]

· 예시 2 : 사업장일반폐기물(폐합성수지류, 폐목재류 등)

<수집·운반업>

· 예시 1 : 사업장배출시설계폐기물(동물성잔재물, 폐수처리오니 등)

· 예시 2 : 지정폐기물 [폐염산, 폐유(고상), 폐유(액상), 폐농약, 폐질산, 폐황산 등]

※ 처리목적에 적합한지 여부 등을 검토할 것(예시 : 기계적 전문 중간처분업 허가시 파쇄가 필요 없는 가연성폐기물은 영업대상에서 제외)

- 수집·운반 차량 : 수집·운반대상 폐기물 성상, 차량의 종류(규칙 별표 7에 따른 차량의 종류), 차량번호, 적재용량 순으로 구분, 기재하여야 한다.

예시) 폐기물수집·운반업의 차량 표기

장 비	- 사업장배출시설계폐기물 수집·운반 · 액상 : 탱트로리 ○대(15허1122, 5톤), 밀폐형 ○대(15허1133, 5톤) · 고상 : 밀폐형 ○대(15허1144, 5톤), 밀폐형 덮개 ○대(15허1155, 5톤)
--------	---

○ 폐기물처리업 적합성 확인

- 적합성 확인란에 최초 허가증 발급일로부터 기산하여 유효기간 후의 일자를 적합성 확인 유효기간으로 기재하고, 이후 적합성 확인을 받는 경우에는 적합성 확인을 받은 일자와 다음 적합성확인 유효기간 일자를 기재하여야 한다.

○ 폐기물 재활용업체의 공정도 작성

- 공정도에는 투입되는 폐기물의 원료 물질 및 배출되는 폐기물을 표시

○ 처리업자의 의무사항 안내

- 허가권자는 폐기물처리업 허가시 관련 법령에 따른 준수사항을 처리업자에게 안내하여야 한다

<허가 시 안내사항(예시)>

○ 폐기물처리업에 종사하는 기술요원의 정기 교육 및 폐기물 수집·운반업자 신규 허가시 교육 수료 의무

※ 법 제35조제1항과 같은 법 시행규칙 제50조에 따른 교육 대상·기관, 교육 주기 고지

○ 폐기물 처분·재활용업 허가시, 처리업자의 폐기물 발생, 배출 및 처리상황 등(장부 기록사항) 전자정보처리프로그램(올바로 시스템) 입력 의무

나. 영업구역의 제한(생활폐기물 수집·운반업에 한함) : 영업구역을 제한하는 경우에도 시·군·구(자치구를 말한다) 단위 미만으로 영업구역을 제한할 수 없다

다. 허가조건의 부여

○ 허가권자는 다음의 조건을 부여한다.

- 허용보관량 및 그 산출기준에 관한 증빙자료에서 제시한 보관형태(밀면적, 높이 등을 포함한다. 이하 같다)대로 폐기물을 보관하여야 하고,
- 보관형태를 변경하여 보관하고 있어 감독기관이 증빙한 보관형태대로 변경을 명하는 경우 이에 따라야 하며, 보관형태를 변경하고자 할 때는 변경에 따른 산출기준에 관한 증빙자료를 다시 제출하여 확인을 받도록 하는 사항
- 폐기물처리업 영업개시 이전까지(임시보관장소를 설치하는 경우 폐기물 보관 이전까지) 법 제40조에 따른 방치 폐기물 처리이행보증을 완료하는 사항
- 시설검사 대상 시설을 설치하는 경우에는 검사결과서를 첨부하여 사용개시 신고서를 제출하여야 하며, 사용개시 전에는 시설을 가동해서는 안된다.
- 폐기물 수집·운반업자는 법 제39조의2, 제39조의3, 제40조제2항·제3항, 제47조의2 또는 제48조에 따른 처리명령, 반입정지명령 또는 조치명령 등 처분이 내려진 장소로 폐기물을 운반해서는 안된다.
- 그 밖에 주민생활의 편익, 주변 환경보호 및 폐기물처리업의 효율적 관리 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

※ 제조사에 따라 사용되는 유해물질의 조성이 달라 재활용 과정에서 발생하는 폐기물의 성상에 많은 영향을 주는 경우에는 시료분석결과 또는 MSDS를 확인하고, 변경사항을 인·허가 기관에 통보 (예 : 자동차 폐배터리)

- 허가 시 사업자가 부담할 수 없는 등 부적정 또는 과도한 조건인지를 검토하여 필요한 사항만 부여

부적정 또는 과도한 허가조건 부여 사례

○ 부적정한 허가조건

- 폐기물처리업 입지로 인한 환경오염으로 주민 다수의 민원 소지가 있으므로 집단민원이 발생하지 않도록 사업장의 운영관리에 철저를 기하시기 바라며, 다수인 관련 민원은 책임 지고 해결할 것
- 여름철 해충발생 및 냄새의 발생으로 주변환경 피해가 발생하지 않도록 정기적인 소독을 실시

○ 과도한 허가조건

- 폐기물처리시설의 설치공사 전에 인근 농가와 합의 후 공사 시행
- 작업시간은 4월~9월 사이에는 07:00~20:00까지, 10월~3.월 사이에는 08:00~19:00까지로 제한함

○ 부적정 및 과도한 허가조건

- 군 작전 수행 중 발생하는 소음에 대한 민원 발생소지가 있음에 따라 소음방지대책을 강구하고 군항공기 소음에 이의 제기를 하지 않음

○ 폐기물처리업 허가와 무관한 사항의 허가조건

- 348번 지방도로(검단사거리 ~오류동간) 통행금지
- ○○시까지 내 통행 시 교통체중과 교통사고 발생 방지를 위하여 폐기물 운반차량 운행 시 ○○시까지 통행을 지양

라. 경쟁제도의 도입(생활폐기물 수집·운반업에 한한다)

○ 생활폐기물 수집·운반업허가 및 대행업체 선정시 경쟁 입찰을 원칙으로 한다. 다만 공익을 위해 시급하게 업체 선정이 필요한 경우 등 지방자치단체의 장이 수의계약이 필요하다고 인정하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

○ 지방자치단체의 장은 생활폐기물의 안정적 처리를 위하여 다음의 제도를 도입·운영하여야 한다.

- 신규업체 선정시 적격심사를 담당하는 사업자 선정위원회를 구성·운영

※ 지역 시민단체 등의 참여를 통해 선정과정의 투명성 제고

- 기존 수집·운반업체의 사업수행능력 및 대국민 서비스 등에 대한 평가이행제도 도입

※ 대행지역의 확대·포상금 지급 등과 같은 인센티브제 도입과 삼진 아웃제 등의 페널티 부여

- 적정한 계약기간(예 : 2~3년)으로 안정적 처리기반 구축

마. 허가업체 현황 관리

○ 폐기물처리업을 허가한 허가기관은 업체별 허가내역을 별지서식에 따라 전산이나 대장으로 관리하여야 한다.

IV. 변경허가신청서 검토

1. 관련규정 : 법 제25조제11항 및 규칙 제29조

2. 제출서류

가. 허가증 원본

나. 변경내용을 확인할 수 있는 서류

다. 배출시설의 설치허가 신청 또는 신고 시의 첨부서류(배출시설에 해당하는 폐기물처리시설을 신설하는 경우만 제출)

※ 해당 폐기물처리시설의 신설로 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 통합허가 신청 필요

라. 배출시설의 변경허가 신청 또는 변경신고 시의 첨부서류(처분용량 또는 재활용용량이나 주요설비의 변경으로 인하여 배출시설의 변경허가 또는 변경신고를 받아야 될 경우만 제출)

※ 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장에 해당하는 경우에는 폐기물처리업 변경허가 신청과 별도로 같은 조 제2항에 따른 변경허가 신청 또는 변경신고 필요

마. **기후에너지환경부장관**이 정하여 고시하는 사항을 포함하는 환경성조사서(소각시설, 매립시설, 소각열회수시설 또는 폐기물을 연료로 사용하는 시멘트 소성로의 소재지가 변경된 경우로 한정하되, 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가 대상사업, 환경영향평가 대상사업 또는 소규모 환경영향평가 대상사업인 경우에는 전략환경영향평가서, 환경영향평가서나 소규모 환경영향평가서로 대체할 수 있다)

바. 그 밖에 시·도지사 또는 지방환경관서의 장이 규칙 제29조제3항에 따른 검토에 필요하다고 인정하는 서류

3. 변경허가대상

1. 폐기물 수집·운반업

- 수집·운반대상 폐기물의 변경
- 영업구역의 변경
- 주차장 소재지의 변경(지정폐기물을 대상으로 하는 수집·운반업만 해당한다)
- 운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차

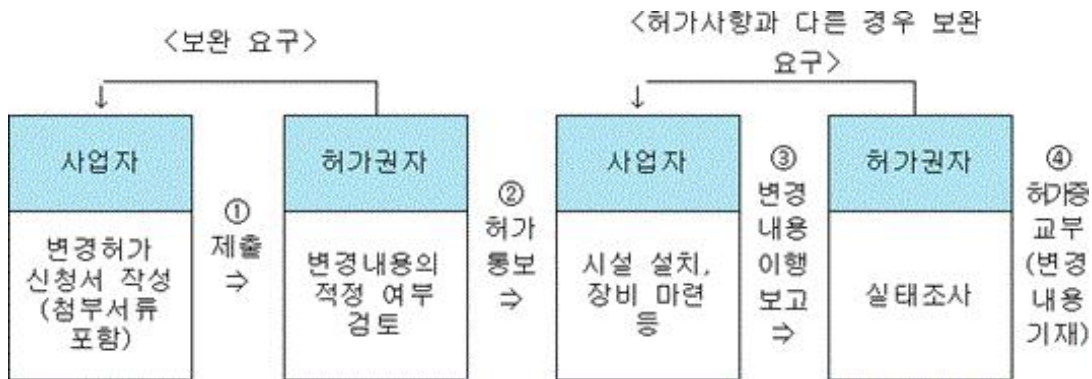
2. 폐기물 중간·최종·종합처분업

- 처분대상 폐기물의 변경
- 폐기물 처분시설 소재지의 변경
- 수집·운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차
- 폐기물 처분시설의 신설
- 처분용량의 100분의 30 이상의 변경(허가 또는 변경허가를 받은 후 변경되는 누계를 말한다)
- 주요 설비의 변경. 다만, 다음 1)부터 4)까지의 경우만 해당한다.
 - 1) 폐기물 처분시설의 구조 변경으로 인하여 규칙 별표9 제1호나목2)가)의 (1)·(2), 나)의 (1)·(2), 다)의 (2)·(3), 라)의 (1)·(2)의 기준이 변경되는 경우
 - 2) 차수시설·침출수 처리시설이 변경되는 경우
 - 3) 규칙 별표9 제2호나목2)(바)에 따른 가스처리시설 또는 가스활용시설이 설치되거나 변경되는 경우
 - 4) 배출시설의 변경허가 또는 변경신고의 대상이 되는 경우
- 매립시설 제방의 증·개축
- 허용보관량의 변경

3. 폐기물 중간·최종·종합재활용업

- 재활용대상 폐기물의 변경(규칙 별표 4의2에 따른 재활용의 세부 유형은 변경하지 않고 재활용하려는 폐기물을 추가하는 경우 제외)
- 폐기물 재활용 유형의 변경(재활용 시설 또는 장소가 변경되는 경우)
- 폐기물 재활용시설 소재지의 변경
- 운반차량(임시차량은 제외한다)의 증차
- 폐기물 재활용시설의 신설
- 허가 또는 변경허가를 받은 재활용 용량의 100분의 30 이상(금속을 회수하는 최종재활용업 또는 종합재활용업의 경우에는 100분의 50 이상)의 변경(허가 또는 변경허가를 받은 후 변경되는 누계를 말함)
- 주요 설비의 변경. 다만, 다음 1) 및 2)의 경우만 해당한다.
 - 1) 폐기물 재활용시설의 구조 변경으로 인하여 규칙 별표9 제3호마목 13)·14) 또는 사목 11)·12)에 따른 기준이 변경되는 경우
 - 2) 배출시설의 변경허가 또는 변경신고의 대상이 되는 경우
- 허용보관량의 변경

4. 처리절차



※ 시설 검사, 시운전, 사용개시 등에 관한 사항은 I. 일반사항 3. 업무처리절차에 따른다.

5. 업무처리요령

- IV. 변경허가신청서 검토에 규정되어 있지 아니한 사항은 III.허가신청서류 검토 및 허가에 준하여 처리
- 변경허가신청서 제출시기
 - 변경 전에 규칙 별지 18호서식의 변경허가 신청서(변경허가 대상이 2 이상인 경우 하나의 변경허가 신청서로 신청 및 처리 가능)를 작성하여 허가권자에게 제출
- 변경허가신청서 제출시기
 - 검토 후 적정한 경우에는 처리업 허가증 뒷면의 변경 사항란에 변경된 내용을 기재하고 관인으로 날인

가. 수집·운반·처리대상 폐기물의 변경

1) 제출서류 : 변경하고자 하는 수집·운반 또는 처리대상폐기물의 상세내역

2) 검토사항

- 변경하고자 하는 수집·운반대상 폐기물이 허가받은 차량으로 수집·운반이 가능한지 여부
- 변경하고자 하는 처리대상 폐기물이 허가 받은 시설에서 처리가 가능한지 여부
- ※ 동일한 폐기물에 대해 수집·운반 또는 처리량을 증가하고자 하는 경우는 해당되지 않음
- ※ 사업장일반폐기물 또는 지정폐기물처리업자가 동일 처리시설에서 처리용량 변경 없이 허가를 받지 아니한 사업장일반폐기물 또는 지정폐기물을 추가하여 처리하고자 하는 경우 "수집·운반 또는 처리대상 폐기물의 변경"에 해당함.
- 이 경우 시행규칙 [별표 7] 「폐기물처리업의 시설·장비·기술능력의 기준」에 따른 각각의 허가요건에 충족되어야 하며, 변경허가 신청서는 유역(지방)환경청에서 접수하여 "VIII. 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가(신고) 등의 의제처리" 기준에 따라 처리하여야 함.
- ※ ① 「건설폐기물법 시행규칙」 별표1의2제1호 나목 또는 아목에 따른 건설폐기물을 동일한 세부분류의 사업장 폐기물을 처리대상 폐기물로 허가받은 시설에서 추가하여 처리하고자 하는 경우, ② 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제3호가목4)에 따른 사업장일반폐기물을 동일한 세부분류의 건설폐기물을 처리대상 폐기물로 허가받은 시설에서 추가하여 처리하고자 하는 경우에는 처리대상 폐기물의 변경에 해당하지 않음.
- 이 경우, 시행규칙 제33조에 따른 변경신고 절차에 따라 처리하여야 함.

예시) "폐합성수지류(51-03-01)"를 허가받은 사업장폐기물 처리업자가 처리대상 폐기물에 건설폐기물인 "폐합성수지(40-02-07)"를 추가하는 경우

- 폐석면을 매립하고자 하는 경우에는 기존 매립시설 내에 폐석면 매립 위치·넓이·깊이 등 구역을 확인하여 안전하게 매립 가능여부를 검토하고, 필요한 경우에는 관계 전문기관 또는 관련분야 전문가 등의 자문을 받을 수 있음.

나. 폐기물처분시설(또는 폐기물재활용시설)의 소재지 또는 주차장 소재지(지정폐기물을 대상으로 하는 수집·운반업만 해당)의 변경

1) 제출서류

- 토지의 소유권을 확인할 수 있는 서류 (토지를 임차하는 경우 임대차 계약서 사본. 다만, 임대차계약서는 임차 기간을 3년 이상으로 하여 공증을 받아야 함)
- 시설 소재지 임대인(토지소유자)의 연락처를 포함하여야 함.

2) 검토사항

- 폐기물처분시설(또는 폐기물재활용시설)의 소재지 또는 주차장 소재지의 변경 여부는 현장방문을 통하여 확인
- 주차장 소재지 변경시 세차시설의 이전 필요성도 함께 검토

○ III. 허가신청서류 검토 및 허가에 준용하여 검토

3) 사업장소재지를 관할기관이 다른 장소로 이전할 경우의 절차

- 이전하고자 하는 소재지 관할기관에서 변경허가서를 접수받아 기존업소 소재지 관할기관으로부터 관련서류 일체를 이관 받은 후 변경허가 수리·통보

다. 영업구역의 변경(생활폐기물 수집·운반업만 해당)

- 연락장소 또는 사무실 소재지 관할 허가권자의 관할구역의 범위를 초과하는 지역을 영업구역으로 하고자 영업구역 변경 신청을 한 경우에는 당해 변경지역을 관할하는 허가권자와 사전협의를 거쳐 결정

라. 운반차량의 증차(임시차량은 제외한다)

1) 제출서류 : 운반차량의 증차계획서

2) 검토사항

- 운반차량 증차의 경우 수집·운반기준을 준수할 수 있는 구조인지 여부 확인
- 운반차량을 증차하고자 하는 경우 변경허가와 함께 전용차량증을 발급
- ※ 임시차량의 증차 또는 운반차량의 감차는 폐기물처리업 변경신고 사항임

마. 폐기물처분시설 또는 폐기물재활용시설의 신설

1) 제출서류

- 처분시설(또는 재활용시설) 설치내역서 및 그 도면과 처리공정도
- 폐기물처리시설의 사후관리계획서(매립시설의 경우만 해당)

2) 검토사항

- II. 허가신청서류 검토 및 허가를 준용하여 검토
- ※ 변경허가 대상은 소각 전문, 기계적처리 전문, 화학적처리 전문, 생물학적처리 전문 등 세부시설을 신설하는 경우만 해당하며, 업종이 다른 경우에는 신규허가 대상임.
- ※ 다만, 업종이 달라도 일련의 처리를 위한 시설(즉, 전처리시설)인 경우 변경허가 대상.
- ※ 재활용시설의 신설, 재활용 유형의 변경 또는 추가 등으로 인해 법 제25조제5항에 따른 업종이 달라지는 경우에는 신규허가 대상임.
- ※ 다만, 법 제50조제1항에 따라 폐기물 재활용시설의 사용을 끝내거나 폐쇄하여 기존의 재활용 유형 및 방법 등이 축소됨에 따라 종합재활용업에서 중간 또는 최종재활용업으로 업종이 달라지는 경우, 시설의 변경없이 중간 가공폐기물이 재활용환경성평가 등을 통해 재활용제품으로 인정되어 중간재활용업에서 최종 또는 종합재활용업으로 업종이 달라지는 경우 변경허가 대상.

바. 허가·변경허가를 받은 처분용량 또는 재활용용량의 100분의 30 이상의 변경(허가 또는 변경허가를 받은 후 시설별로 변경되는 누계를 말한다)

1) 제출서류 : 처분시설 또는 재활용시설 변경내역서

2) 검토사항

- 시설 구조 변경의 적정여부
- 처분용량 또는 재활용용량의 100분의 30 이상 변경여부
- ※ 허가·변경허가를 받은 처분용량 또는 재활용용량의 100분의 30 이상에 해당하지 않는 경우라도 처리업허가를 받은 자의 요청이 있는 경우에는 이를 접수하여 변경허가 절차에 따라 변경허가 가능
- ※ 하나의 처분시설·재활용시설로 지정 및 사업장일반폐기물을 함께 처분 또는 재활용하는 것으로 허가를 받은 시설에서 총 처리능력 변경 없이 허가받은 처분 또는 재활용대상 폐기물의 종류 범위 내에서 처리량 비율만 변경(사업장일반폐기물 및 지정폐기물로 구분하여 100분의 30 이상 변경되는 경우만 해당)하여 처리하는 경우 "수집·운반·처분(또는 재활용)대상 폐기물의 변경"에 해당함.
- ※ 소각시설 및 소각열회수시설은 폐기물의 처리로 인한 발열량이 허가·승인·신고(변경허가·변경승인·변경신고)를 포함한다) 당시의 설계발열량보다 낮은 경우에는 그 차이만큼 폐기물을 추가로 처리할 수 있으며, 추가로 처리하는 폐기물의 양은 처리용량의 30퍼센트를 초과할 수 없음.
- 이 경우 변경허가 신청서는 유역(지방)환경청에서 접수하여 "VIII. 지정폐기물 외의 폐기물처분업 또는 폐기물재활용업 허가(신고)의 의제처리" 기준에 따라 처리하여야 함.

사. 주요설비의 변경

1) 제출서류 : 처분 또는 재활용 시설 변경내역서

2) 검토사항

○ 시설구조 변경의 적정여부 및 시설의 안전성 검토 등

○ 사용개시 신고시 설치검사 성적서 첨부

※ 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 전문기관을 통한 시설의 안전성 검토

아. 매립시설 제방의 증·개축

1) 제출서류 : 매립시설 제방의 변경내역서

2) 검토사항 : 시설 구조 변경의 적정여부

※ 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 전문기관을 통한 시설의 안전성 검토

자. 허용보관량의 변경

1) 제출서류 : 변경되는 허용보관량 및 그 산출근거에 관한 증빙자료

2) 검토사항

○ 허용보관량 변경의 필요성 및 적정여부

○ III.허가신청서류 검토 및 허가에 준하여 검토

차. 재활용대상 폐기물 변경

1) 제출서류 : 재활용대상 폐기물의 변경내역서

2) 검토사항 : 변경하고자 하는 재활용대상 폐기물이 신고한 보관시설, 재활용시설로 수집·운반, 보관 또는 재활용이 가능한지 여부

카. 재활용 유형의 변경

1) 제출서류 : 재활용대상 폐기물의 재활용 유형의 변경내역서

2) 검토사항 : 법 제13조의2제1항 및 제3항의 폐기물 재활용 원칙 및 준수사항, 규칙 제4조의2의 폐기물의 종류 및 재활용 유형, 규칙 제14조의3제1항 및 제3항의 폐기물 재활용 기준 등 준수 여부

타. 법 제13조의2제1항 및 규칙 별표 5의3 각 호의 적용대상의 변경과 법 제13조의3에 따른 재활용 시 환경성평가 대상의 변경

1) 제출서류 : 한국산업규격표시인증서, 비료생산업등록증, 사료제조업등록증, 우수재활용제품품질인증서(GR마크), 사업장폐기물배출자신고서, 재활용환경성평가 승인서 등 적용대상 확인 시 필요서류

2) 검토사항 : 재활용대상 폐기물, 재활용 유형의 변경 등이 규칙 제14조의3제1항에 적합한지 검토 또는 법 제13조의3, 시행령 제7조의4 및 규칙 제14조의4부터 제14조의8까지에 따른 재활용환경성평가를 적법하게 받았는지 검토

6. 기 타

○ 변경허가 신청내용이 배출시설설치(변경)허가 또는 (변경)신고대상에 해당되는 경우에는 "IX. 배출시설 설치허가 등의 의제처리"의 예에 따라 처리

- 다만, 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 통합허가를 받은 사업장은 같은 조 제2항에 따른 변경허가(신고) 필요

○ 시설검사 대상 시설을 설치하는 경우에는 검사결과서를 첨부하여 사용개시 신고서를 제출하여 사용개시 승인을 받은 후에 시설을 가동하여야 한다.

V. 폐기물처리업 변경신고

1. 관련규정 : 법 제25조제11항 및 규칙 제33조

2. 제출서류

가. 허가증

나. 변경내용을 확인할 수 있는 서류

3. 변경신고 대상

가. 상호의 변경

나. 대표자 변경(법 제33조에 따라 권리·의무를 승계하는 경우는 제외)

다. 연락장소나 사무실 소재지의 변경

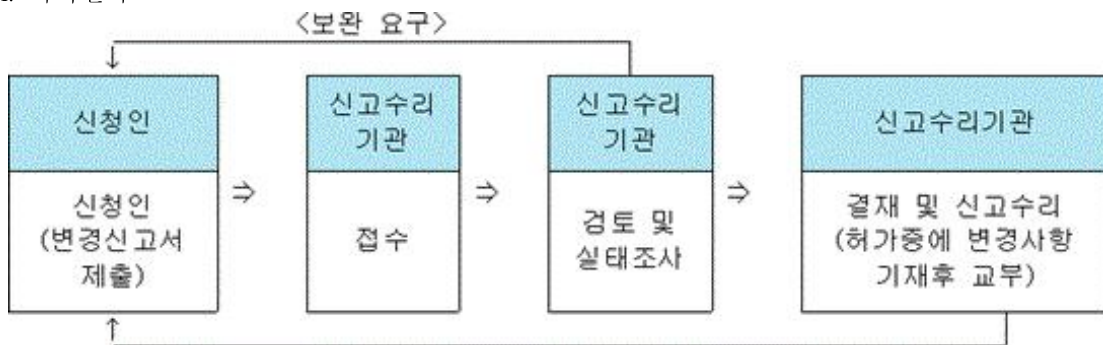
라. 임시차량의 증차 또는 운반차량의 감차

마. 재활용 대상 부지의 변경(규칙 별표 4의2 제4호에 따른 재활용 유형으로 재활용하는 경우만 해당)

바. 재활용 대상 폐기물의 변경(규칙 별표 4의2에 따른 재활용의 세부 유형은 변경하지 않고 재활용하려는 폐기물을 추가하는 경우만 해당)

사. 폐기물 재활용 유형의 변경(재활용 시설 또는 장소가 변경되지 않는 경우만 해당)

4. 처리절차



5. 업무처리요령

○ 변경신고 업무는 IV.변경허가신청서 검토에 준하여 처리

※ 변경허가 및 변경신고사항을 동시에 변경하고자 하는 경우에는 변경허가신청서로 일괄 신청·처리 가능

○ 변경신고서 제출시기

- 가목 및 나목의 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내, 다목 및 라목은 변경 전

○ 조치사항

- 검토 후 적정한 경우에는 처리업 허가증 뒷면의 변경 사항란에 변경된 내용을 기재하고 관인으로 날인

가. 상호의 변경 및 대표자 변경

1) 입증서류 : 법인등기부등본(개인의 경우 사업자등록증 사본)

2) 검토사항

○ 변경되는 대표자 및 임원에 대한 신원조회

○ 법 제33조에 따른 양수·인수 또는 합병·분할에 따른 권리·의무 승계 허가 및 대표자 사망에 따른 권리·의무 승계 신고에 해당하는 경우로서 상호가 변경되는 경우에는 상호의 변경신고 신청과 제33조에 따른 허가 및 신고를, 상호의 변경없이 대표자 변경만 있는 경우에는 제33조에 따른 허가 및 신고만 신청

- 권리·의무승계에 따른 상호변경시에는 상호의 변경신고서와 규칙 별지 제34호의3서식, 제34호의4서식, 제35호서식에 의한 허가신청서 또는 신고서를 함께 받아 처리함

- 대표자만 변경하는 경우에는 규칙 별지 제35호서식에 따른 신고서를 제출받아 허가증에 변경사항을 기재

○ 권리·의무승계에 따른 구체적 검토사항은 뒷장 "XII. 권리·의무승계 허가 및 신고" 내용을 참조

나. 연락장소나 사무실 소재지의 변경

1) 제출서류

○ 사무실의 소유권을 확인할 수 있는 서류(사무실을 임차하는 경우 임대차계약서 사본)

2) 검토사항

○ 사무실 이전 여부를 현장 방문하여 확인

○ Ⅲ. 허가신청서류 검토 및 허가에 준하여 검토

3) 연락장소 또는 사무실소재지를 관할기관이 다른 장소로 이전할 경우

○ 이전하고자 하는 소재지 관할 기관에서 변경신고서를 접수 받아 기존업소 소재지 관할 기관으로부터 관련서류 일체를 이관 받은 후 변경신고 수리·통보

다. 임시차량의 증차 또는 운반차량의 감차

○ 임시차량 증차의 경우 수집·운반기준을 준수할 수 있는 구조인지 여부 확인

○ 임시차량을 증차하고자 하는 경우 변경신고와 함께 임시차량증 발급신청

○ 운반차량의 감차 시에는 변경신고서에 수집·운반증을 첨부하여 반납

※ 임시차량증 발급 및 감차내역을 허가증에 기재

※ 운반차량의 감차로 인하여 허가요건에 미달되지 않는지 여부 확인

라. 재활용 대상 부지의 변경

○ 토양이나 공유수면 등에 성토재·복토재·도로기층재·채움재 등으로 재활용하는 유형(R-7)의 경우만 해당

○ 폐기물을 성토재·복토재·도로기층재·채움재 등으로 재활용하려는 공사의 발주자 또는 토지소유자 등 해당 토지의 권리자의 동의서가 있는지 확인

○ 변경신고 신청서를 접수한 지방자치단체에서는 재활용하려는 대상 부지의 관할 지방자치단체에 타법 등을 검토의뢰

마. 재활용 대상 폐기물의 변경

○ 변경하고자 하는 재활용대상 폐기물이 신고한 보관시설, 재활용시설로 수집·운반, 보관 또는 재활용이 가능한지 여부 확인

바. 재활용 유형의 변경

○ 법 제13조의2제1항 및 제3항의 폐기물 재활용 원칙 및 준수사항, 규칙 제4조의2의 폐기물의 종류 및 재활용 유형, 규칙 제14조의3제1항 및 제3항의 폐기물 재활용 기준 등 준수 여부

Ⅵ. 폐기물처리시설 사용개시신고

1. 관련규정 : 법 제29조제4항 및 규칙 제41조

2. 사용개시신고기관 : 처리업 허가기관

3. 사용개시신고 대상시설 및 시점

○ 「폐기물관리법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치한 자가 그 설치공사를 완료한 후 당해 시설의 사용을 개시하고자 할 때에는 사용개시일 10일전까지 신고

4. 제출서류

가. 허가증 원본

나. 당해 시설의 유지관리계획서

다. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설의 경우에는 법 제30조의2에 따른 검사기관에서 발행한 그 시설의 검사결과서

1) 소각시설(법 제29조제2항제1호에 따른 시설은 제외)

2) 매립시설

3) 음식물류 폐기물을 처리하는 시설로서 1일 처리능력 100kg 이상인 시설(1일 재활용능력이 100kg 이상 200kg 미만인 음식물류폐기물 부속시설은 제외한다)

4) 시멘트 소성로(폐기물을 연료로 사용하는 경우로 한정한다)

5) 소각열회수시설

라. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」에 따른 고형연료제품 제조시설의 경우에는 제25조의8에 따른 검사결과서, 제25조의5에 따른 품질검사 결과서

5. 검사를 위한 사용기간 부여

가. 관련규정 : 법 제30조제3항

○ 검사에서 적합판정을 받지 아니한 폐기물 처분시설 또는 재활용시설은 이를 사용할 수 없다. 다만, 검사를 위하여 당해 시설을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 검사를 위한 사용기간 부여 요령

1) 검사를 위한 사용기간(시운전 기간)은 원칙적으로 폐기물 처분시설 또는 재활용시설을 설치한 자가 검사기관에

검사신청서를 제출한 날부터 해당검사가 완료된 날까지로 한다. 다만, 허가기관이 검사를 위한 시운전이 필요하다고 인정하는 경우 사용기간을 조정할 수 있다.

2) 폐기물 처분시설 또는 재활용시설 설치자가 검사신청서 사본, 시운전에 사용할 폐기물 종류 및 양, 반입처 등 관련 증빙서류를 갖추어 검사를 위한 사용기간 부여 신청을 하여야 하며, 허가기관은 관련 서류를 검토하여 폐기물처분시설 또는 재활용시설 검사 등을 위한 최소한의 사용기간을 부여하여야 한다.

3) 시설검사 결과 불합격된 시설로서 재검사를 받는 경우에도 또한 같다.

6. 검토요령

가. 서류검토

1) 사용개시신고서 검토

○ 규칙 별지 제27호서식 또는 제28호서식의 폐기물처리시설(매립시설) 사용개시신고서상에 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있는지 여부와 구비서류의 내용을 검토한다.

○ 신고서상의 기재내용 중 다음 사항을 검토한다.

- 폐기물처리시설의 설치내역이 허가사항과 일치하는지 여부를 확인한다.

- 매립시설의 경우에는 매립시설별로 매립시설 면적, 매립 예정량(일일 매립량) 사용개시 예정일, 사용종료 예정일이 기재되어 있는지 여부와 1일 매립 예정량 및 복토량을 고려할 때 사용종료 예정일이 적정하게 산정기재되어 있는지 여부를 검토한다.

2) 유지관리계획서 검토

○ 폐기물처리시설(방지시설 포함) 및 보관시설 등 부대시설의 운전관리요령, 주요 예비 부품목록, 폐기물처리시설의 점검·청소 등의 유지관리계획이 적정한지 여부 검토

3) 검사결과서 검토(소각시설·매립시설, 음식물류 폐기물 처리시설, 시멘트 소성로, 소각열회수시설, 고형연료제품 제조시설만 해당)

○ 법 제30조의2에 따른 검사기관이 발행한 검사결과서인지 확인

※ 검사결과 처리시설의 용량이 허가받은 시설의 용량에 적합한지 여부 확인

4) 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」 제17조에 따른 환경책임보험 의무가입 대상자 등의 보험가입 여부 확인

나. 관계법령에 따른 인·허가 사항 검토

○ 설치허가시 다른 법령에 따른 절차 등을 이행토록 조건을 부여한 경우 동 조건의 이행여부 확인

다. 현지조사 확인

○ 사용개시 신고서상의 검토결과 적합하다고 판단되는 경우에는 현지조사를 통한 확인 실시

- 확인대상

· 허가증상의 처리시설 및 장비 등이 동일하게 설치되어 있는지 여부

· 폐기물 수탁시 방치폐기물 처리이행보증 여부 등

○ 현지조사 시에는 처리시설·장비 등의 시험가동을 명할 수 있으며, 현지조사일정과 시험가동의 범위 등 현지조사에 관한 사항을 현지조사를 실시하기 최소 3일전까지 신청인에게 서면 또는 구두로 통보하여야 한다.

※ 시행령 별표 4의2에 따라 유해특성을 사전에 확인하여야 하는 폐기물의 종류와 발생 업종에 해당되는 경우 시험가동 후 유해특성의 제거 및 안정화 여부를 공인시험분석기관에 의뢰하여 분석하고 그 결과를 제출토록 함.

○ 현지조사결과에 따라 시설·장비 등의 보완을 요구할 수 있으며, 시설·장비 등의 보완이 완료된 사실을 접수할 때에는 현지조사를 실시하여 적정여부를 확인한다.

○ 규칙 [별표 5의3] 제2호마목2)가)의 기준에 따라 폐유를 정제연료유·재생연료유로 재활용하는 경우에는 관계공무원이 정제연료유·재생연료유를 채취하여 처리기준 준수여부 확인한다.

7. 사용개시신고 수리·통보

○ 사용개시신고서류 검토 및 현지 확인결과 적합한 경우에는 폐기물처리시설 사용개시신고를 수리·통보한다.

※ 사용개시 신고·수리된 경우에는 다음 각 호의 사항을 신고한 것으로 본다.

① 「대기환경보전법」 제30조에 따른 배출시설의 가동개시신고

② 「물환경보전법」 제37조에 따른 배출시설의 가동개시(시작)신고

※ 다만, 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조에 따른 통합관리사업장은 별도로 같은 법 제12조에 따른 가동개시 신고 필요

VII. 폐기물처리업의 적합성확인

1. 관련규정 : 법 제25조의3, 시행령 제10조의2 및 규칙 제34조의10

2. 제출서류

가. 폐기물처리업 적합성확인 신청서

1) 적합성확인 유효기간은 시행령 별표 5의3을 근거로 아래 내용을 참조하여 기재한다.

최초 허가일자		최초 유효기간(개정안 적용시)	
연도	월일	기산일(부터)	만료일(까지)
2008년 이전	1/1 ~ 3/31	2020-07-01	2025-06-30
	4/1 ~ 6/30	2020-07-01	2025-06-30
	7/1 ~ 9/30	2020-10-01	2025-09-30
	10/1 ~ 12/31	2021-01-01	2025-12-31
2009년~2013년	1/1 ~ 3/31	2021-04-01	2026-03-31
	4/1 ~ 6/30	2021-07-01	2026-06-30
	7/1 ~ 9/30	2021-10-01	2026-09-30
	10/1 ~ 12/31	2022-01-01	2026-12-31
2014년~2018년	1/1 ~ 3/31	2022-04-01	2027-03-31
	4/1 ~ 6/30	2022-07-01	2027-06-30
	7/1 ~ 9/30	2022-10-01	2027-09-30
	10/1 ~ 12/31	2023-01-01	2027-12-31
2019년~2022년	1/1 ~ 3/31	2023-04-01	2028-03-31
	4/1 ~ 6/30	2023-07-01	2028-06-30
	7/1 ~ 9/30	2023-10-01	2028-09-30
	10/1 ~ 12/31	2024-01-01	2028-12-31
2023년	1/1 ~ 3/31	2024-04-01	2029-03-31
	4/1 ~ 6/30	2024-07-01	2029-06-30
	7/1 ~ 9/30	2024-10-01	2029-09-30
	10/1 ~ 12/31	2025-01-01	2029-12-31
2024년	1/1 ~ 3/31	2024-04-01	2029-03-31
	4/1 ~ 6/30	2024-07-01	2029-06-30
	7/1 ~ 9/30	2024-10-01	2029-09-30
	10/1 ~ 12/31	2025-01-01	2029-12-31

2) 폐기물처리업자가 지정폐기물과 사업장일반폐기물을 동시에 영업대상폐기물로 하는 경우 해당 처리업자의 적합성확인 신청서는 유역(지방)환경청장이 접수하고, VIII.의 의제처리 규정을 준용하여 처리한다.

나. 폐기물처리업 허가증. 다만, 신청인이 담당공무원이 행정정보 공동이용을 통해 허가증 확인에 동의하는 경우 제출하지 않음

다. 첨부서류

1) 폐기물처리업(수집·운반업, 처분업, 재활용업) 공통

가) 시설 및 장비 명세서

※ 시설 및 장비명세서는 현행화된(허가 후 변경허가 또는 변경신고한 경우 변경된 사항 반영) 허가사항을 기준으로 작성

나) 기술능력의 보유 현황

2) 폐기물 처분업

가) 처분시설 설치명세서 및 그 도면

※ 설치명세서는 시설의 명칭과 규격, 수량 등을 작성한 자료, 도면은 설계도면이나 상세도면이 아닌 시설의 외형, 크기, 구조 등을 확인할 수 있는 배치도 수준의 일반도면을 제출받음

나) 처분대상 폐기물의 처분공정도

다) 신청 당시 보관시설의 현장사진

※ 보관시설의 형태, 높이, 면적 등을 전체적으로 확인할 수 있도록 최근 1개월 이내에 촬영한 것

라) 적합성확인 직전년도의 연간 폐기물 반입량·처리량 및 연간 가동일수를 확인할 수 있는 서류

※ 규칙 제58조제1항제3호에 따른 폐기물 (중간, 최종, 종합)처분대장 및 (중간, 최종)처분시설 운영·관리대장 등을 엑셀자료로 확인

마) 최근의 정기검사 결과서

※ 법 제30조제2항 및 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 정기검사 대상 폐기물처리시설에 한함

3) 폐기물 재활용업

가) 재활용시설 설치명세서 및 그 도면

※ 설치명세서는 시설의 명칭과 규격, 수량 등을 작성한 자료, 도면은 설계도면이나 상세도면이 아닌 시설의 외형, 크기, 구조 등을 확인할 수 있는 배치도 수준의 일반도면을 제출받음

나) 재활용대상 폐기물의 재활용공정도(음식물류 폐기물을 재활용하는 경우에는 재활용 공정별 물질수지(物質收支) 분석자료를 포함하며, 규칙 별표4의2 제4호에 따른 재활용 유형 또는 재활용환경성평가를 통한 매체접촉형 재활용의 방법으로 재활용을 하려는 경우에는 성토재·보조기층재 등으로 직접 이용하는 공사의 발주자 또는 토지소유자 등 해당 토지의 권리자의 동의서를 포함한다)

다) 신청 당시 보관시설의 현장사진

※ 보관시설의 형태, 높이, 면적 등을 전체적으로 확인할 수 있도록 최근 1개월 이내에 촬영한 것

라) 적합성확인 직전년도의 연간 폐기물 반입량·처리량 및 연간 가동일수를 확인할 수 있는 서류

※ 규칙 제58조제1항제3호에 따른 폐기물 수탁 재활용 관리대장, 재활용시설 운영·관리대장 또는 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 별지 제19호서식 등을 엑셀자료로 확인

마) 최근의 정기검사 결과서

※ 법 제30조제2항 및 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 정기검사 대상 폐기물처리시설에 한함

라. 법 제26조에 따른 결격사유 확인을 위해 「전자정부법」 및 「행정정보 공동이용 지침」에 따라 대표자, 임원 및 사용인 전원에 대한 행정정보 공동이용 사전동의서를 제출받음

3. 적합성확인의 유효기간

가. 폐기물처리업의 업종별 적합성확인의 유효기간 : 시행령 별표 5의3에 따라 5년

【별표 5의3】

1. 폐기물처리업의 업종별 적합성확인 유효기간

업종	적합성확인 유효기간
폐기물 수집·운반업	5년
폐기물 중간처분업	
폐기물 최종처분업	
폐기물 종합처분업	
폐기물 중간재활용업	
폐기물 최종재활용업	
폐기물 종합재활용업	

비고 최초 적합성확인 유효기간 기산일은 다음 각 목의 구분에 따른다.

- 가. 2008년 이전에 폐기물처리업 허가를 받은 경우로서 허가받은 날이 매년 1월 1일부터 6월 30일까지인 경우: 2020년 7월 1일
- 나. 2008년 이전에 폐기물처리업 허가를 받은 경우로서 허가받은 날이 매년 7월 1일부터 12월 31일까지인 경우: 2020년의 허가받은 날이 속하는 분기의 다음 분기 첫째 달 1일
- 다. 폐기물처리업 허가를 받은 날이 2009년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지인 경우: 2021년의 허가받은 날이 속하는 분기의 다음 분기 첫째 달 1일
- 라. 폐기물처리업 허가를 받은 날이 2014년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지인 경우: 2022년의 허가받은 날이 속하는 분기의 다음 분기 첫째 달 1일
- 마. 폐기물처리업 허가를 받은 날이 2019년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지인 경우: 2023년의 허가받은 날이 속하는 분기의 다음 분기 첫째 달 1일
- 바. 폐기물처리업 허가를 받은 날이 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지인 경우: 2024년의 허가받은 날이 속하는 분기의 다음 분기 첫째 달 1일
- 사. 폐기물처리업 허가를 받은 날이 2024년 1월 1일 이후인 경우: 해당 연도 허가받은 날이 속하는 분기의 다음 분기 첫째 달 1일

2. 제1호에도 불구하고 적합성확인 유효기간 동안 법을 위반하여 행정처분(과징금 부과처분을 포함하며, 과태료 부과처분은 제외한다)을 받거나 벌금 이상의 형을 선고받은 사실이 없는 경우에는 적합성확인 유효기간을 2년간 연장한다.

3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제9조제1항 전단에 따른 검토를 받아야 하는 경우에는 해당 검토를 받아야 하는 날을 적합성확인 유효기간 만료일로 본다.

나. 적합성확인 유효기간의 연장

- 1) 적합성확인 유효기간 동안 「폐기물관리법」을 위반하여 행정처분(과징금 부과처분은 포함하고 과태료 부과처분은 제외한다. 이하 같다)을 받거나 벌금 이상의 형을 선고받은 사실이 없는 처리업자에 대해 별도의 신청이 없더라도 적합성확인 유효기간을 1회에 한해 2년간 연장한다. 이 경우 행정처분은 처분일자, 과징금은 부과일자, 벌금 이상 형은 1차 선고일자를 기준으로 유효기간 연장여부를 판단한다.
- 2) 만약 처리업자가 유효기간 만료일 3개월 전까지 행정처분 또는 벌금 이상 형을 선고받은 사실이 없어 유효기간 2년 연장이 가능할 것으로 보고 신청서를 제출하지 않았으나, 유효기간 만료일이 도래하기 전에 행정처분을 받거나 벌금 이상 형을 선고받은 경우에는 유효기간 2년 연장은 불가하다. 또한, 허가권자는 해당 처리업자가 처분일자 또는 선고일자로부터 3개월이 되는 날까지 적합성확인 신청서를 제출하도록 안내한다.
- 3) 행정처분을 받거나 벌금 이상 형을 선고받은 처리업자가 취소소송 또는 항소 등을 하여 유효기간 만료일 이전에 행정처분이 취소되거나 무죄로 확정판결을 받은 경우에는 적합성확인 유효기간을 2년간 연장한다. 다만, 유효기간 만료일이 지난 후에 행정처분이 취소되거나 무죄로 확정판결을 받은 경우에는 유효기간을 연장할 수 없다.

4) 2개 이상 업종의 허가를 받은 사업자(의제처리 대상 처리업자는 제외한다)가 유효기간에 일부 업종에서 행정처분을 받거나 벌금 이상 형을 선고받은 경우 해당 업종에 한해서만 유효기간이 연장되지 않으며, 행정처분 또는 벌금 이상 형을 선고받지 않은 업종에 대해서는 유효기간이 2년 연장됨

* 다만, 해당 처리업자가 유효기간이 2년 연장되는 업종에 대해서도 유효기간 5년의 만료시점에 적합성을 함께 받고자 하는 경우 이를 허용

다. 통합허가 대상 폐기물처리업자의 유효기간

1) 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(이하 "환경오염시설법"이라 한다) 제9조제1항 전단에 따라 검토를 받아야 하는 폐기물처리업자는 해당 검토를 받아야 하는 날을 적합성확인의 유효기간 만료일로 본다.

가) '검토를 받아야 하는 날'이란 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙」 제9조제4항에 따라 **기후에너지환경부장관**의 검토결과서 통지기일을 말함

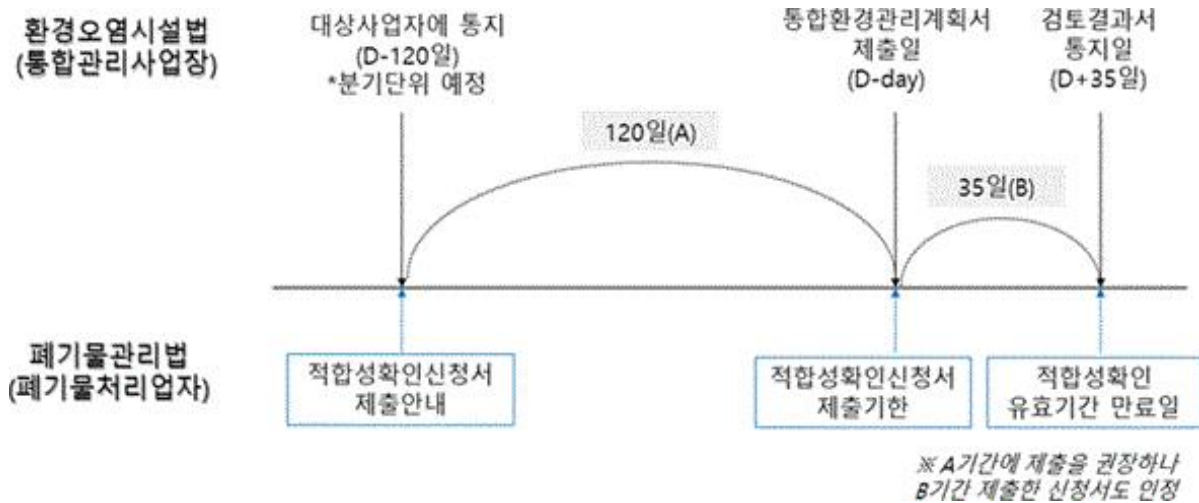
* (검토절차) **기후에너지환경부**, 검토대상 사업자에 통지 → 사업자, **기후에너지환경부**에 현행화된 통합환경관리계획서 제출(통지일 + 120일 이내) → **기후에너지환경부**, 사업자에 검토결과서 통지(접수일 + 35일 이내)

나) 적합성확인신청서 제출기한은 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙」 제9조제2항에 따른 '현행화된 통합환경관리계획서 제출기한'으로 함

(1) 통합환경관리계획서 제출기일을 30일 이내에서 연장받은 경우 그 연장된 제출기일을 적합성확인신청서 제출기한에도 적용함

(2) 만약, 적합성확인신청서를 '현행화된 통합환경관리계획서 제출기한'(연장된 경우 그 연장된 제출기한을 말한다)까지 제출하지 못하더라도 검토결과서 통지기일(유효기간 만료일)까지만 제출하면 허가기관은 접수와 검토를 진행함

(3) 또한, 검토결과서 통지기일(유효기간 만료일)까지 신청서를 제출한 사업자는 유효기간 만료일이 경과하더라도 적합성확인 결과를 통지받을 때까지 영업이 가능함



2) 검토주기는 환경오염시설법 제9조제1항에 따라 통합허가 후 5년이고, 같은 법 제9조제2항에 따라 변경허가를 받을 경우 변경허가를 받은 날로부터 5년이 된다. 또한, 같은 법 제9조제3항에 따라 검토주기를 3년의 범위에서 연장받은 경우에는 연장된 검토주기를 반영하여 유효기간 만료일로 본다.

라. 의제처리 대상 처리업자의 유효기간

1) 동일한 폐기물처리시설에서 지정폐기물과 사업장일반폐기물을 처리하는 폐기물처리업자 중 지정폐기물 허가일자와 사업장일반폐기물 허가일자가 다른 경우 지정폐기물 허가일자를 해당 처리업자의 적합성확인 최초 유효기간 산정기준으로 적용함

2) 지정폐기물 또는 사업장일반폐기물 중 어느 하나에 대해서만 행정처분을 받거나 벌금 이상의 형을 선고받아 유효기간 만료일이 상이하게 된 경우 우선 도래하는 유효기간 만료일을 해당 처리업자의 유효기간 만료일로 봄

* (예시) 지정폐기물 업종이 행정처분을 받아 지정은 5년 후, 일반은 7년 후 유효기간 만료일이 도래하게 되는 경우 지정+일반 모두 5년 후 적합성확인을 받도록 함

마. 법률 제10389호 「폐기물관리법」('10.7.23.개정, '11.7.24.시행)에 따라 업종이 변경되거나 신고대상에서 허가대상으로 전환된 재활용업자의 최초 유효기간은 다음과 같은 허가일자를 그 기준으로 적용함

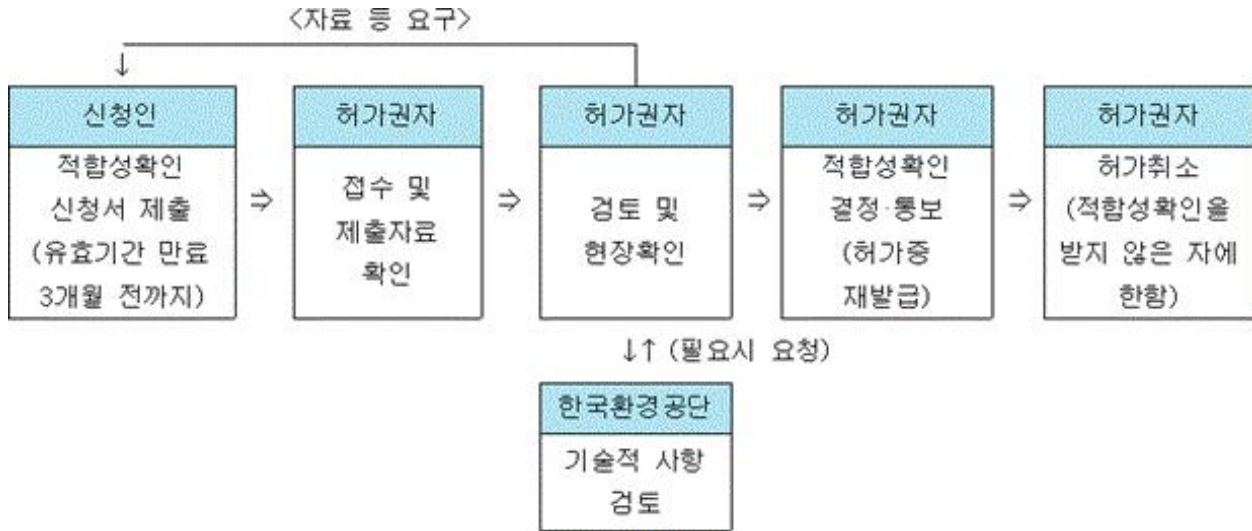
1) 법률 제10389호 「폐기물관리법」 부칙 제2조제2항에 따라 재활용을 위한 중간처리업 또는 종합처리업 허가가 재활용업 허가로 변경된 경우 : 종전의 중간처리업 또는 종합처리업 허가일자

2) 법률 제10389호 「폐기물관리법」 부칙 제2조제3항에 따라 재활용 신고를 한 자가 재활용업으로 허가를 받은

경우 : 단서 규정에 따라 법 시행 후 2년 이내에 재활용업으로 변경허가를 받은 일자

4. 업무처리절차

가. 적합성확인 업무의 처리절차는 다음과 같다.



나. 허가권자는 적합성확인 신청서를 적합성확인 유효기간 만료일 3개월 전까지 관련서류를 첨부하여 제출하도록 안내한다.

※ 신청서 접수 시작은 해당 처리업자의 유효기간 만료일 6개월 전부터 또는 허가권자가 별도로 정하는 일자부터로 하되, 사전에 안내

다. 휴업중인 처리업자의 적합성확인은 다음과 같이 처리한다.

- 1) 법 제37조에 따라 휴업신고를 마친 처리업자의 유효기간 만료일이 휴업 기간에 도래하는 경우에는 재개업 신고를 하기 전까지 적합성확인을 받지 않아도 된다.
- 2) 1)의 처리업자가 재개업을 신고한 경우에는 재개업 신고 수리일로부터 3개월 이내에 적합성확인 신청서를 제출하도록 한다.
- 3) 2)에 따라 적합성확인 신청서를 접수한 허가권자는 특별한 사정이 없으면 접수일로부터 3개월 이내에 적합성확인 검토를 완료하도록 한다. 이 경우 처리업자는 법 제25조의3제3항을 준용하여 적합성 여부를 확인할 때까지 계속 영업할 수 있다.
- 4) 3)에 따라 적합성을 갖춘 것으로 확인된 처리업자의 새로운 적합성확인 유효기간은 직전의 적합성확인 유효기간 만료일의 다음 날을 기산일로 하여 5년간이 되도록 허가증에 기재한다.
- 5) 처리업자가 2)에 따른 적합성확인 신청서를 정당한 사유없이 제출하지 않거나 3)에 따른 적합성 여부를 확인받지 못한 경우 허가권자는 법 제27조제1항에 따라 허가취소 절차를 진행한다.

라. 적합성확인 신청을 받은 허가권자는 특별한 사정이 없으면 유효기간 만료일 이전에 적합성 여부를 확인하고 그 결과를 허가증에 기재하여 통보한다.

마. 지정폐기물과 지정폐기물 외의 폐기물을 동일한 폐기물처리시설에서 처리하는 폐기물처리업자의 적합성확인 신청서는 지정폐기물 처리업 허가기관이 접수하여 VIII. 의제처리 규정을 준용하여 처리한다.

1) 이 경우 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가권자는 특별한 사정이 없는 한 접수일로부터 60일 이내에 검토결과를 회신하고, 서류 보완이 필요한 경우에는 접수일로부터 15일 이내에 지정폐기물 처리업 허가기관에 요구한다.

2) 시설·장비 등에 대한 현장확인을 실시하는 경우에는 지정폐기물 처리업 허가권자와 지정폐기물 외의 폐기물 처리업 허가권자가 협의하여 동일한 일자에 방문한다.

바. 적합성확인에 필요한 충족사항은 법 제25조의3제1항 및 규칙 제34조의10제1항에 따라 아래와 같다.

1) 법 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 또는 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항을 충족하는 등 **기후에너지환경부령**으로 정하는 다음의 조건을 갖추고 있을 것

가) 법 제13조를 위반하여 폐기물을 매립하지 않을 것

〈관련규정〉

- 시행령 제7조(폐기물의 처리기준 등) 제1항제9호, 제10호
- 규칙 별표 5(폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법) 중 매립에 관한 사항 중 일부 사항

나) 법 제25조제3항에 따른 시설·장비 및 기술능력에 관한 폐기물처리업의 허가 기준을 충족할 것

〈관련규정〉

- 규칙 별표 7(폐기물처리업의 시설·장비·기술능력의 기준)
- 규칙 별표 9(폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 설치기준)

2) 법 제26조에 따른 결격사유에 해당하지 아니할 것

〈관련규정〉

- 법 제26조(결격 사유), 시행령 제10조의4(결격 사유), 규칙 제34조의12(결격 사유)

3) 이 법을 위반하여 발생한 법적 책임을 모두 이행하였을 것

〈관련규정〉

- 법 제13조의5제5항(유해성기준 위반 재활용 제품 또는 물질의 회수, 파기 등)
- 법 제28조(영업정지 대체 과징금 납부)
- 법 제31조제4항(시설 개선명령), 제5항(폐쇄명령), 제7항(측정명령, 조사명령)
- 법 제33조제1항(양수·인수 허가), 제2항(합병·분할 허가), 제3항(상속인 권리·의무 승계신고)
- 법 제39조의3, 제40조제2항·제3항(폐기물 처리명령)
- 법 제47조의2(반입정지명령)
- 법 제48조(폐기물의 처리방법 변경, 폐기물의 처리 또는 반입정지 등 조치명령)
- 법 제48조의5(부적정처리이익 과징금 납부)
- 법 제49조제1항(대집행 비용 납부)

5. 시설·장비 및 기술능력의 충족 여부 검토

가. 적합성확인 신청시 제출한 시설 및 장비 명세서와 기술능력 보유현황이 허가증에 기재된 시설·장비 및 기술능력과의 일치 여부를 검토한다.

나. 시설 및 장비의 종류와 수량 등 허가 기준 충족 여부는 III. 3. 나.를 준용하여 검토한다.

다. 폐기물처리시설의 적정 설치·운영 및 관리 여부에 대해서는 아래와 같이 검토한다.

1) 시설의 처리능력, 정상 가동 여부 등은 규칙 별표 9의 시설별 설치기준에 맞게 설치·운영 및 관리되고 있는지를 검토한다.

2) 최종 허가 당시의 처리공정도에 맞춰 운영되는지를 검토한다.

3) 법 제30조제2항 및 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 정기검사 대상 폐기물처리시설의 경우 최근의 정기검사 결과서를 확인하여 1)과 2)에 대해 검토를 대신할 수 있다.

※ 소각시설, 소각열회수시설, 열분해시설, 매립시설, 열분쇄시설, 음식물류 폐기물 처리시설, 시멘트 소성로, 고품연료제품 제조시설

4) 시설 및 장비의 적정 여부 검토를 위해 특별한 사유가 없는 한 현장확인을 실시한다. 다만, 정기검사 결과서 등으로 시설 및 장비의 적정여부 확인이 가능한 경우에는 현장확인을 생략할 수 있다.

5) 폐기물 처분업 또는 재활용업이 보유한 시설·장비의 기술적 사항을 허가권자가 직접 검토하기가 어려운 경우 규칙 제34조의10제5항에 따라 폐기물적정처리추진센터에 요청할 수 있다. 이 경우 기술검토를 요청할 수 있는 시설·장비 등의 범위는 폐기물적정처리추진센터가 별도로 정해서 공지한다.

6) 법 제25조제11항 및 규칙 제29조제1항에 따라 변경허가를 받아 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 개·보수, 용량 변경 또는 주요 설비의 변경이 진행중인 경우 해당 처분시설 또는 재활용시설은 적합성확인 검토대상에서 제외한다. 또한, 해당 시설이 시설기준 충족여부를 판단하는데 있어서 정상적인 시설로 보고 검토한다.

라. 기술능력의 충족 여부는 III. 3. 마.를 준용하여 검토한다.

마. 보관시설의 경우 III. 3. 사.의 방법으로 산출한 보관가능량과 허가증에 기재된 허용보관량을 비교하고 신청인이 제출한 현장사진을 참조하여 적정 여부를 검토한다. 다만, 허용보관량을 초과하여 보관중이라고 판단되는 경우 측량 등을 실시하여 적정 여부를 검토한다.

바. 시설·장비 및 기술능력 중 규칙 별표 7의 기준에 미달하는 사항이 있는 경우 2개월 이내에서 기간을 정해 개선·보완하도록 요구한다. 이 경우 신청인이 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인해 개선·보완 기간의 연장을 요청하고 허가권자는 그 사유가 타당한 것으로 판단하는 경우에는 2개월의 범위에서 한 차례에 한하여 개선·보완 기간을 연장할 수 있다.

사. 정당한 사유없이 상기의 정해진 기간에 요구사항을 완료하지 않은 경우 적합성을 갖추지 않은 것으로 검토한다.

6. 결격사유 해당 여부 검토

가. 대표자, 임원 및 사용인이 법 제26조에 따른 결격사유에 해당하는지 여부를 확인하기 위해서 「전자정부법」 제37조에 따른 행정정보 공동이용센터 등을 활용한다.

나. 결격사유 검토에서 누락되는 임직원 명단이 없도록 사업자등록증, 법인 등기부등본, 조직도 자료 등을 철저히 확인한다.

다. 법 제26조제5호 및 제6호에 따른 결격 사유 해당여부는 폐기물적정처리추진센터가 법 제48조의4제2항 및 규칙 제68조의4제3항에 따라 수집·관리하는 정보를 통해 확인할 수 있다.

※ 폐기물적정처리추진센터는 규칙 제68조의4제5항에 따라 상기 정보의 제공방법을 마련하여 허가권자에 공지

라. 법 제26조제5호의2 및 규칙 제34조의12에 따른 결격 사유 해당여부 확인에 필요한 경우에는 다른 허가권자에 의견을 조회할 수 있다.

마. 임원 또는 사용인 중 결격 사유에 해당하는 자가 있는 경우 2개월 이내에 그 임원 또는 사용인을 바꾸어 임명하도록 하고, 이를 완료하지 않은 경우에는 결격 사유에 해당하는 것으로 검토한다.

7. 매립 기준과 방법의 위반 여부 검토

가. 시설의 적정 운영여부

1) 침출수 처리 등을 위한 차수시설, 집수시설, 침출수 유량조정조, 침출수 처리시설 및 가스 발생에 대비한 가스 소각시설 또는 발전·연료화 처리시설의 설치, 운영 및 관리의 적정 여부는 최근에 받은 매립시설 정기검사 결과서 등을 통해 확인한다.

2) 위 시설의 전부 또는 일부를 갖추지 아니한 예외적 매립시설의 경우 처분 대상 폐기물만 처분하고 있는지를 다목의 대장을 통해 확인한다.

나. 매립 기준과 방법의 준수여부

1) 허가받지 않은 폐기물의 수탁 또는 매립 여부

2) 중간처분 후 매립해야 하는 폐기물의 적정 중간처분 및 매립 여부

3) 매립대상 폐기물의 매립방식 등 준수 여부

※ 포대 등으로 포장하여 매립(폐석면, 분진, 수은함유폐기물 처리잔재물, 불연성 천연방사성제품폐기물), 매립구역 표지판 설치(폐석면, 석면 고형화처리물) 등

다. 최근의 다음 장부를 활용하여 상기 사항을 확인한다.

1) 폐기물 최종처분업자 : 폐기물 최종처분대장 및 폐기물 최종처분시설(매립시설) 운영·관리대장

2) 폐기물 종합처분업자 : 폐기물 중간처분시설 운영·관리대장, 폐기물 최종처분시설 운영·관리대장 및 폐기물 종합처분대장

라. 매립 기준과 방법 등에 미달하는 사항이 있는 경우 2개월 이내의 기간을 정해서 개선·보완할 수 있도록 요구한다. 다만, 매립구역 굴착 등과 같이 불가역적 조치가 필요한 사항에 대해서는 재발방지 관리계획을 제출받아 적정여부를 확인하는 것으로 갈음한다. 이 경우 재발방지 관리계획의 적정 이행여부를 주기적으로 확인한다.

8. 법 위반에 따른 법적 책임 이행여부 검토

가. 폐기물관리법 위반에 따른 법적 책임의 이행여부 검토대상은 허가, 신고, 조치명령, 과징금(과태료, 벌금은 제외한다) 납부 등의 의무를 위반한 경우로서 검토대상은 다음과 같다.

1) 법 제13조의5제5항, 유해성기준 위반 재활용 제품 또는 물질의 회수, 파기 등의 조치명령

2) 법 제28조, 영업정지 대체 과징금의 납부

3) 법 제31조제4항, 폐기물처리시설의 개선명령 또는 사용중지명령

4) 법 제31조제5항, 개선명령과 사용중지 명령 미이행 또는 이행 불가능한 폐기물처리시설의 폐쇄명령

5) 법 제31조제7항, 오염물질의 측정 또는 주변지역 영향조사 명령

6) 법 제33조제1항·제2항, 폐기물처리업 또는 폐기물처리시설의 양수인·인수인의 양수·인수 허가 또는 법인의 합

병·분할 허가

- 7) 법 제33조제3항, 폐기물처리업 상속인의 권리·의무 승계신고
- 8) 법 제39조의3, 허가취소·영업정지 대상 폐기물처리업자의 보관중인 폐기물 처리명령
- 9) 법 제40조제2항, 휴·폐업 등 조업을 중단하는 폐기물처리업자의 보관중인 폐기물 처리명령
- 10) 법 제40조제3항, 폐기물처리명령 미이행 처리업자의 권리·의무를 승계한 자에 대한 폐기물 처리명령
- 11) 법 제47조의2, 폐기물의 반입정지 명령
- 12) 법 제48조, 부적정처리폐기물 발생에 따른 폐기물의 처리방법 변경, 폐기물의 처리 또는 반입정지 등 조치명령
- 13) 법 제48조의5, 부적정처리이익으로 부과된 과징금 납부

나. 가목 중 어느 하나 이상에 해당하는 법적 책임을 전부 이행하지 않은 자에 대해서는 다음과 같이 검토한다.

- 1) 최초 이행기간 중에 적합성확인을 신청한 처리업자의 경우
 - 가) 만약 신청서 접수일로부터 최초 이행기간 종료일까지의 기간이 2개월 미만인 경우에는 신청서 접수일로부터 2개월 이내에 전부 이행할 수 있도록 추가 이행기간을 부여할 수 있다.
 - 나) 최초 이행기간 또는 가)에 따라 부여받은 추가 이행기간에 해당 법적 책임을 전부 이행한 경우에 적합성을 갖춘 것으로 검토한다.
 - 다) 가)에 따라 추가 이행기간을 부여하더라도 최초의 조치명령 등 미이행에 따른 행정처분 등은 적합성확인과 별개로 조치한다.
- 2) 최초 이행기간이 경과했음에도 불구하고 전부 이행하지 않은 처리업자가 적합성확인을 신청한 경우
 - 가) 신청서 접수일로부터 2개월 이내에서 기간을 정해 해당 법적 책임을 전부 이행하도록 이행기간을 부여할 수 있다.
 - 나) 가)에 따라 부여받은 이행기간에 해당 법적 책임을 전부 이행한 경우에 적합성을 갖춘 것으로 검토한다.
 - 다) 가)에 따라 추가 이행기간을 부여하더라도 최초의 조치명령 등 미이행에 따른 행정처분 등은 적합성확인과 별개로 조치한다.
- 3) 정당한 사유없이 1)가)에 따른 최초 이행기간이나 추가 이행기간 또는 2)가)에 따른 이행기간에 해당 법적 책임을 전부 이행하지 않은 처리업자에 대해서는 적합성을 갖추지 않은 것으로 검토한다.

9. 서류의 보완

가. 허가권자는 적합성확인에 추가자료 또는 보완이 필요한 경우 처리업자에게 10일 이내에서 기간을 정해 서면으로 요청하며, 그 외 보완절차와 방법 등은 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제24조를 참조하여 처리한다.

※ 민원인은 보완기간 연장 요청을 2회까지 가능, 보완기간내 보완하지 않은 경우 10일 이내의 기간을 정해 다시 보완을 요구

나. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 적합성확인 신청서의 반려 등을 할 수 있다.

- 1) 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제25조에 해당하는 경우
 - ※ 기간 내 보완하지 않은 경우 반려, 소재지 불명으로 보완요구가 2회에 걸쳐 반송된 경우 종결처리, 민원인이 신청서 반환을 요청한 경우 반환
- 2) 적합성확인 유효기간이 만료된 처리업자가 신청서를 제출한 경우
 - 다. 허가권자는 적합성확인 유효기간이 만료되기 전에 적합성 여부를 통보하기 어려운 경우 법 제25조의3제3항에 따라 유효기간 만료일 이후에도 폐기물처리업을 계속 영위할 수 있음을 안내한다.

10. 적합성 여부 확인 및 통보

가. 허가권자는 적합성확인 유효기간이 만료될 때까지 적합성확인 신청서 또는 첨부서류를 제출하지 않은 처리업자, 법 제25조의3제5항에 따른 추가 자료를 제출하지 않거나 조치 요구사항을 이행하지 않은 처리업자에 대해서는 적합성을 갖추지 않은 것으로 검토한다.

나. 허가권자는 적합성 여부를 확인한 결과를 허가증의 적합성확인 사항란에 기재하여 돌려준다.

- 1) 적합성을 갖춘 것으로 확인한 처리업자의 새로운 유효기간은 종전의 유효기간이 만료된 날의 다음날부터 기산하여 5년이 되는 날까지로 기재한다.
- 2) 적합성 확인을 받지 않거나 갖추지 못한 처리업자에 대해서는 허가증에 그 사유만 기재하고, 새로운 유효기간은 기재하지 않는다. 만일 적합성확인 신청서를 제출하지 않아 허가증 원본이 없는 경우에는 기재하지 않아도 된다.

다. 법 제25조의3제6항에 따라 적합성 확인을 받지 않은 처리업자에 대해서는 다음과 같이 조치한다.

- 1) 허가권자는 법 제27조제1항제1호의2에 따라 허가취소를 하여야 한다.
- 2) 적합성확인을 받지 않은 처리업자는 유효기간 만료일(적합성 확인여부를 유효기간 만료 이후 통보받은 경우에

는 통보받은 날을 말한다) 다음 날부터는 처리업을 계속할 수 없으며, 영업을 한 경우 법 제64조제8호의2에 따라 고발한다.

VIII. 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가(신고) 등의 의제처리

1. 목 적

○ 지정폐기물과 지정폐기물 외의 폐기물을 동일한 폐기물처리시설에서 처리 하고자 하는 자가 법 제25조제14항에 따른 적합통보·허가·변경허가·변경신고를 한 때에는 지정 외의 폐기물과 관련하여 법 제25조제2항, 제3항, 제11항에 따른 시·도지사의 적합통보·허가·변경허가·변경신고를 한 것으로 간주한다.

2. 의제처리되는 폐기물처리업 적합통보·허가·변경허가 또는 변경신고

가. 법 제25조제2항에 따른 시·도지사의 지정폐기물 외의 폐기물처리업 적합통보

나. 법 제25조제3항에 따른 시·도지사의 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가

다. 법 제25조제11항에 따른 시·도지사의 지정폐기물 외의 폐기물처리업 변경허가 또는 변경신고

3. 의제처리 되는 시기

가. 폐기물처리업 적합통보 : **기후에너지환경부장관**의 폐기물처리업 적합 통보 시

나. 폐기물처리업 허가 : **기후에너지환경부장관**의 처리업 허가 시

다. 폐기물처리업 변경허가 또는 변경신고 : **기후에너지환경부장관**의 폐기물처리업 변경허가 또는 변경 신고 시

4. 처리절차

가. 검토의뢰

○ **기후에너지환경부장관**은 사업자로부터 지정폐기물 외의 폐기물처리사업계획서, 폐기물처리업 허가신청서, 폐기물처리업 변경허가 또는 변경신고 신청서(이하 ‘폐기물처리사업계획서 등’이라 한다)를 3부(배출시설에 해당하는 폐기물처리시설을 설치하지 아니하는 경우에는 2부)를 제출받아 사업계획서 등을 접수한 때로부터 8근무시간 이내에 1부는 자체검토, 2부는 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관(배출시설설치 허가기관 1부 포함)에 검토 의뢰하여야 한다.

○ 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관은 폐기물처리사업계획서 등을 접수한 때로부터 8근무시간 이내에 배출시설 설치허가기관에 검토 의뢰하여야 한다.

나. 검토 및 처리

○ 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관은 폐기물처리사업계획서 등을 검토한 결과 적정한 경우 검토의뢰서가 접수된 날로부터 25일(허가 또는 변경허가는 7일, 변경신고는 5일) 이내에 지정폐기물처리업 허가기관에 적정여부를 통보하여야 한다.

○ 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관은 검토결과 서류의 보완이 필요한 경우에는 검토의뢰서가 접수된 날부터 10일(허가, 변경허가 또는 변경신고의 경우 5일) 이내에 보완사항을 명시하여 지정폐기물처리업 허가기관에 통보하여야 한다.

○ 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관은 폐기물처리사업계획서의 적정 통보·허가·변경허가 또는 변경신고의 수리가 불가한 경우에는 그 사유를 명시하여 지정폐기물처리업 허가기관에 회신하여야 한다.

다. 보완요청

○ 지정폐기물처리업 허가기관에서는 사업계획서 검토결과 보완하여야 할 사항이 있는 경우 및 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관으로부터 보완하여야 할 사항이 통보된 경우에는 이를 종합하여 일괄 보완요청 하여야 한다.

라. 사업계획 적정통보 등

1) 사업계획 적정통보

○ 지정폐기물 처리사업 계획서와 지정폐기물 외의 폐기물처리사업 계획서를 허가기관에서 각각 검토하되 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관에서는 적정여부를 지정폐기물처리업 허가기관으로 통보

○ 지정폐기물처리업 허가기관은 지정폐기물과 지정폐기물 외의 폐기물처리사업계획에 대한 적정여부를 민원인에게 일괄 통보하고, 동 내용을 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관에 통보

※ 지정폐기물 외의 폐기물처리사업계획서 검토에 장시간이 소요될 경우 지정폐기물 처리사업계획에 대하여 우선 통보할 수 있음

- 사업계획서 검토결과 반려 또는 부적정 통보사유에 해당되는 경우 동 내용에 대한 검토결과를 민원인에게 통보 하여야 한다.

2) 폐기물처리업 허가(변경허가, 변경신고)

○ 지정폐기물처리업 허가신청서와 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가 신청서를 허가기관에서 각각 검토하되, 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관에서는 적정여부를 지정폐기물처리업 허가기관으로 통보하여야 한다.

- 지정폐기물처리업 허가기관은 지정폐기물처리업 허가시 민원인과 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관에 폐기물처리업 허가에 관한 제반사항을 통보하여야 한다.
- 지정폐기물처리업 허가기관으로부터 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가 내용을 통보 받은 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가기관은 즉시 민원인에게 허가증 교부하여야 한다.
- 지정폐기물처리업 허가신청서와 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가 신청서를 각각 검토하여 적정한 처리업에 대하여만 허가하여야 하며, 지정폐기물 외의 폐기물처리업 허가신청서 검토에 장시간이 소요될 경우 지정폐기물처리업에 대하여 우선 허가할 수 있음.
- ※ 변경허가 및 변경신고의 경우에도 동 처리절차를 준용함

IX. 배출시설 설치허가 등의 의제처리

1. 목 적

- 폐기물처리시설을 설치하고자 하는 자가 법 제25조제3항에 따른 처리업의 허가를 받은 경우에는 당해 폐기물 처리시설에 관련한 배출시설 설치허가를 받거나 신고를 한 것으로 간주한다.
- 다만, 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장에 해당하는 경우에는 배출시설 등을 설치·운영하기 위하여 같은 항에 따른 통합허가를 받아야 한다.

2. 의제처리 되는 배출시설 설치허가 또는 신고

- 가. 「대기환경보전법」 제23조제1항 및 제2항에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고
- 나. 「물환경보전법」 제33조제1항 및 제2항에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고
- 다. 「소음·진동관리법」 제8조제1항 및 제2항에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고 등

3. 의제처리되는 시기

- 가. 배출시설 설치허가 또는 신고 : 폐기물처리업 허가를 위한 사업계획 적합 통보 시
- 나. 배출시설 변경허가 또는 변경신고 : 폐기물처리업 변경허가 시
- 다. 배출시설 가동개시(시작)신고 : 폐기물처리시설 사용개시 신고시

4. 처리절차

가. 검토의뢰

- 사업자로부터 폐기물처리사업계획서 2부를 제출받아 1부는 사업계획서 적정여부를 검토하고, 1부는 사업계획서를 접수한 때로부터 8 근무시간 내에 배출시설 설치허가기관에 검토 의뢰

나. 검토 및 처리

- 배출시설설치 허가기관에서는 송부받은 처리사업계획서상의 배출시설 설치허가 및 신고관련 서류를 관련규정에 의거 검토한 결과 적정한 경우에는 검토의뢰서가 접수된 날부터 10일 이내에 처리업 허가기관에 적정여부를 통보
- 배출시설설치 허가기관은 배출시설 설치허가·신고서류 검토결과 서류의 보완이 필요한 경우에는 검토의뢰서가 접수된 날부터 7일 이내에 보완 사항을 명시하여 처리업 허가기관에 통보
- 배출시설 설치허가 및 신고수리가 불가한 경우에는 그 사유를 명시하여 처리업 허가기관에 회신
- 다. 보완요청
- 처리업 허가기관에서는 사업계획서 검토결과 보완하여야 할 사항이 있는 경우 및 배출시설 설치허가기관으로부터 배출시설 설치허가와 관련하여 보완하여야 할 사항이 통보된 경우에는 이를 종합하여 일괄 보완요청 하여야 한다.

라. 사업계획 적정통보 등

- 배출시설 설치허가기관으로부터 배출시설 설치허가·신고서 검토결과 적정하다는 통보가 있는 경우로서
- 사업계획서 검토결과 적정한 경우에는 민원인에게 처리업 사업계획 적정통보를 하고 이와 동시에 배출시설설치 허가기관에 폐기물처리사업계획 적정통보를 하여야 한다.
- 사업계획서 검토결과 반려 또는 부적정통보 사유에 해당되는 경우에는 동 내용을 민원인에게 통보하여야 한다.
- 처리업 허가기관으로부터 "폐기물처리사업계획 적정통보"를 하였음을 통보받은 배출시설설치 허가(신고)기관은 민원인에게 배출시설설치허가증 또는 신고증명서를 교부하여야 한다.
- 배출시설 설치허가기관으로부터 배출시설 설치허가 및 신고수리가 불가하다고 회신 받은 경우에는 동 내용을 명시하여 사업계획서 부적정 통보. 이 때 폐기물처리사업계획서 검토결과도 함께 민원인에게 통보하여 참고할 수 있도록 함

5. 기 타

- 사업계획변경 및 변경허가의 경우에도 동 처리절차를 준용함
- 처리업 변경허가 대상에는 해당되지 않으나, 「대기환경보전법」 등에 따른 배출시설 변경허가·변경신고대상에

해당하는 경우 배출시설설치 허가기관에 별도로 변경허가·변경신고를 하여야 한다.

X. 수집·운반업의 영업구역 협의절차

1. 목 적

- 생활폐기물 수집·운반업을 하고자 하는 자가 허가권자의 관할구역 [시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)]를 초과하는 지역을 영업구역으로 하고자 사업계획서(또는 변경허가)를 제출한 경우 허가권자 간의 협의를 통하여 정하는 지역을 영업구역으로 할 수 있도록 함

2. 생활폐기물 수집·운반업의 영업구역 협의절차 등

가. 영업구역

- 생활폐기물 수집·운반업은 허가권자가 영업구역을 제한할 수 있으나, 시·군·구 단위 미만으로 제한하여서는 아니 된다.
- 허가권자가 관할구역 외의 지역을 영업구역으로 하여 허가하고자 하는 경우에는 당해 지역의 허가권자와 협의를 거쳐 이를 영업구역으로 포함할 수 있다.

나. 협의절차

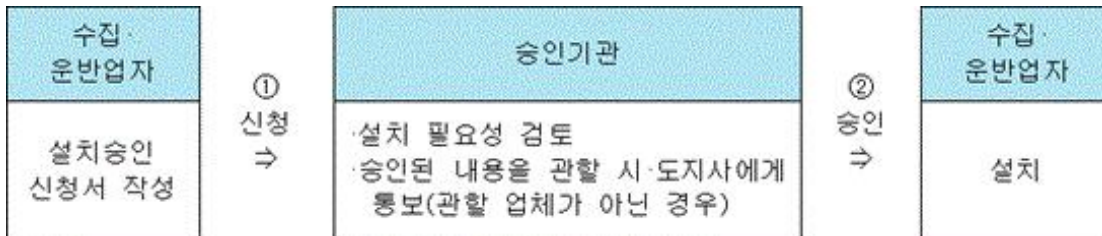
- 1) 관할구역 범위를 초과하는 지역을 관할하는 허가권자에게 다음사항이 기재된 서류를 송부하여 그 가능여부를 협의하여야 한다.
 - 폐기물처리사업계획서 제출자 일반현황
 - 협의대상 영업구역
 - 처리대상폐기물의 수집·운반계획서
- 2) 협의를 요청 받은 해당기관(시장·군수·구청장)은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

XI. 수집·운반업자의 임시 보관장소 설치승인 절차

1. 목 적

- 수집·운반업자가 영 제7조제1항제3호 및 규칙 제9조에 따른 보관장소를 설치하고자 시·도지사 또는 유역(지방)환경청장에게 승인을 신청한 경우의 업무처리절차 등을 정함

2. 처리절차



※ 수집·운반업자가 관할 업체가 아닌 경우 승인된 내용을 관할 시·도지사에게 통보해야 한다.

3. 승인권자

- 보관장소 설치예정지를 관할하는 시·도지사 또는 유역(지방)환경청장

4. 신청대상자

- 폐기물수집·운반업 허가를 받은 자

5. 제출 서류

- 폐기물수집·운반업자의 임시 보관장소 설치 승인신청서(규칙 별지 제1호 서식)
- 폐기물의 수집·운반계획서
- 보관장소 설치사유서
- 적재능력이 작은 차량으로 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 싣는 상·하차 개념의 보관장소가 필요한 사실을 입증하는 서류 등
- 보관장소의 규모를 확인할 수 있는 서류
- 보관장소(보관차량)의 평면도 및 형태를 설명하는 개략도(축척 1/100 이하)
- 보관장소에 보관할 수 있는 폐기물의 양 및 그 산출근거에 관한 증빙서류
- 폐기물의 보관과 관련하여 예상되는 환경오염에 대한 대책
- 해당 토지 또는 건축물 등에 대한 적법한 사용권을 증빙할 수 있는 서류
- 설치 예정지가 신청인의 소유가 아닌 경우에는 임대차계약서(3년 이상으로 임대계약을 체결하고 임대차계약서는 공증을 받아야 함)

6. 검토요령 및 설치승인

- 수집·운반업 허가를 받았는지 여부
- 생활폐기물 수집·운반업의 경우 영업구역이 적정한지 여부
- 적재능력이 작은 차량으로 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 싣는 상·하차 개념의 보관장소가 필요한 것인지 여부
- 폐기물의 종류 및 특성, 인근에 동일한 처리업체의 존재 유무 등을 고려
- 처리업자의 폐기물 보관량 및 처리기한 등이 규칙 제31조제1항에 적합한지 및 시·도별 1개소인지 여부
- 작은 차량의 반입량과 큰 차량의 반출량 등을 고려하여 보관량과 보관기간이 기준을 충족할 수 있는지 여부 검토
- 폐기물 유출방지대책 등 예상되는 환경오염을 적정하게 관리할 수 있는지 여부
- 상기 검토결과 보관장소 설치의 필요성이 인정되는 경우에는 폐기물보관 장소 설치승인서(규칙 별지 제2호서식)를 발급하여야 함

7. 승인신청서 반려 등

가. 승인신청서 반려

- 승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 허가신청서를 반려할 수 있다.
- 「민원 처리에 관한 법률」 시행령 제24조에 따라 2차에 걸쳐 서류보완·보정요구를 하였으나 이에 응하지 아니한 경우
- 민원인으로부터 허가신청서 반려요구가 있는 경우

나. 부적정 통보

- 승인권자는 설치승인신청서에 대한 검토결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명확하게 적어 부적정 통보하여야 한다.
- 이 법 또는 다른 법령에 저촉되는 경우
- 처리장소와의 거리 등을 고려하여 임시 보관장소의 설치가 불필요한 경우
- ※ 단순히 폐기물 임시 보관장소 설치반대 등 민원을 이유로 반려 또는 부적정 통보하여서는 아니됨.

8. 행정기관간 협조사항

- 다른 허가권자가 수집·운반업을 허가한 업체인 경우에는 보관장소 설치 승인 시 당해 허가권자에게 즉시 승인 내용을 통보하여야 한다.

XII. 권리·의무 승계 허가 및 신고

1. 양수·인수 허가

가. 관련규정 : 법 제33조제1항, 제4항, 제8항 및 규칙 제47조제1항, 제3항, 제5항

나. 제출서류

- 폐기물처리업 양수·인수 허가신청서(규칙 별지 제34호의3 서식)
- 폐기물처리업 허가증 원본
- 법 제40조제1항에 따른 조치의 결과(폐기물처리업 허가에 대한 권리·의무를 승계하는 경우만 해당한다)
- 법 제48조제1항에 따른 조치명령의 이행계획서(같은 항에 따른 조치명령을 받은 경우에만 해당한다)
- 허가신청인이 규칙 별표7에 따른 능력과 기준을 갖췄음을 증명하는 서류
- 허가신청인에게 승계되는 법적 책임이 있는 경우 그 이행계획서
- 권리·의무의 승계 사유의 발생 사실을 증명하는 서류

다. 허가대상

- 폐기물처리업자, 법 제29조에 따른 폐기물처리시설의 설치승인을 받거나 신고를 한 자, 폐기물처리 신고자 또는 전용용기 제조업자(이하 이 조에서 "폐기물처리업자등"이라 한다)로부터 폐기물처리업, 폐기물처리시설, 법 제46조제1항에 따른 시설 또는 전용용기 제조업(이하 "폐기물처리업등"이라 한다)을 양수하거나 「민사집행법」에 따른 경매, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 환가(換價)나 「국세징수법」·「관세법」 또는 「지방세징수법」에 따른 압류재산의 매각, 그 밖에 이에 준하는 절차에 따라 인수하려는 해당 양수인 또는 인수인

라. 검토사항

- 신청인이 다음 사항에 해당하는지 확인해야 한다. 이를 위해 허가신청인은 허가증 원본을 제출해야 하며, 제출하지 아니한 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 확인해야 한다.
- 중전의 폐기물처리업자가 이 법을 위반하여 발생하였으나 이행하지 않은 법적 책임이 있는지 여부와 그 법적

책임 이행계획이 명확하고 합리적인지 여부

- 허가신청인이 법 제26조에 따른 결격사유에 해당하는지 여부
- 허가신청인이 허가대상이 된 영업 또는 시설을 계속하여 영위하거나 설치·운영하기 위한 **기후에너지환경부령**으로 정하는 능력과 기준을 갖추고 있는지 여부
- 허가권자는 위의 사항들을 확인하기 위하여 범죄 경력·가족관계 증명 관련 전산망 또는 자료를 이용하려는 경우에는 관계기관의 장에게 협조를 요청할 수 있다.
- 이 경우 확인이 완료된 경우에는 신청인으로부터 허가증 원본을 제출받아 변경사항을 기재하여 발급하여야 한다.

마. 처리절차



- 허가기관은 허가신청서 접수일로부터 30일 이내에 허가 여부와 허가신청인에게 승계되는 법적 책임의 구체적인 범위를 허가신청인에게 통보하고 허가증에 변경사항을 기재한 후 발급한다.
- 종전 허가사항의 변경에 대하여 상호가 변경되는 경우에는 규칙 제33조의 폐기물처리업의 변경신고도 진행하여 하며, 상호의 변경없이 대표자 변경만 있는 경우에는 권리·의무 승계 허가만 진행한다.

2. 합병·분할 허가

가. 관련규정 : 법 제33조제2항, 제4항부터 제8항 및 규칙 제47조제1항, 제3항부터 제5항

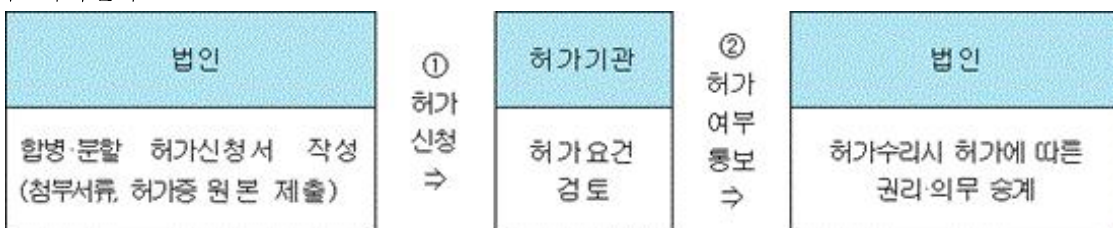
나. 제출서류 :

- 폐기물처리업 합병·분할 허가신청서(규칙 별지 제34호의4 서식)
- 폐기물처리업 허가증 원본
- 이하 양수·인수 허가신청서의 첨부서류와 동일

다. 허가대상

- 법인인 폐기물처리업자가 다른 법인에 흡수 합병되는 경우
 - 법인인 폐기물처리업자가 다른 법인과 합병하여 새로운 법인을 설립하는 경우
 - 법인인 폐기물처리업자가 폐기물처리업을 분할하여 새로운 법인을 설립하거나 다른 법인에 합병되는 경우
- 라. 검토사항 : 양수·인수 허가사항과 동일

마. 처리절차



- 기타 사항은 양수·인수 허가절차와 동일

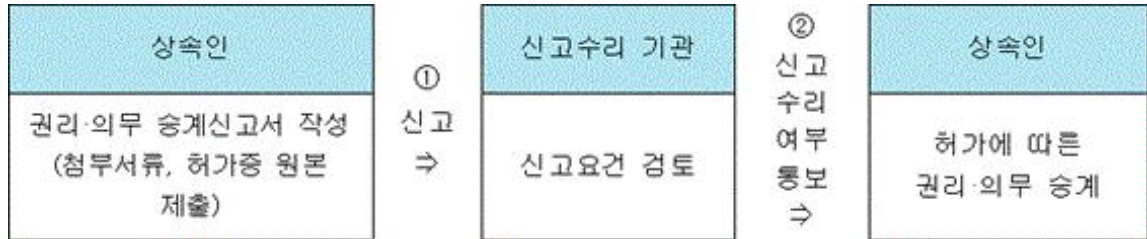
3. 권리·의무 승계신고

가. 관련규정 : 법 제33조제3항, 제4항부터 제8항 및 규칙 제47조제2항부터 제5항

나. 제출서류

- 권리·의무 승계신고서(규칙 별지 제35호 서식)
- 폐기물처리업 허가증 원본
- 법 제40조제1항 본문에 따른 조치 결과(폐기물처리업 허가 또는 폐기물처리 신고에 대한 권리·의무를 승계하는 경우만 해당한다)
- 법 제48조제1항에 따른 조치명령의 이행계획서(같은 항에 따른 조치명령을 받은 경우만 해당한다)
- 승계신고인이 규칙 제47조제4항에 따른 능력과 기준을 갖췄음을 증명하는 서류
- 승계신고인에게 승계되는 법적 책임이 있는 경우 그 이행계획서

- 권리·의무의 승계 사유의 발생 사실을 증명하는 서류
- 다. 신고대상
- 사망한 폐기물처리업자의 상속인
- 라. 검토사항 : 양수·인수 허가사항과 동일
- 마. 처리절차



- 상속인은 신고 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 신고해야 한다.
- 신고 수리기관은 신고서 접수일로부터 7일 이내에 허가증을 발급한다.
- 기타 사항은 양수·인수 허가절차와 동일하다.

XIII.. 휴업과 폐업 등 신고

1. 관련규정 : 법 제37조 및 규칙 제59조

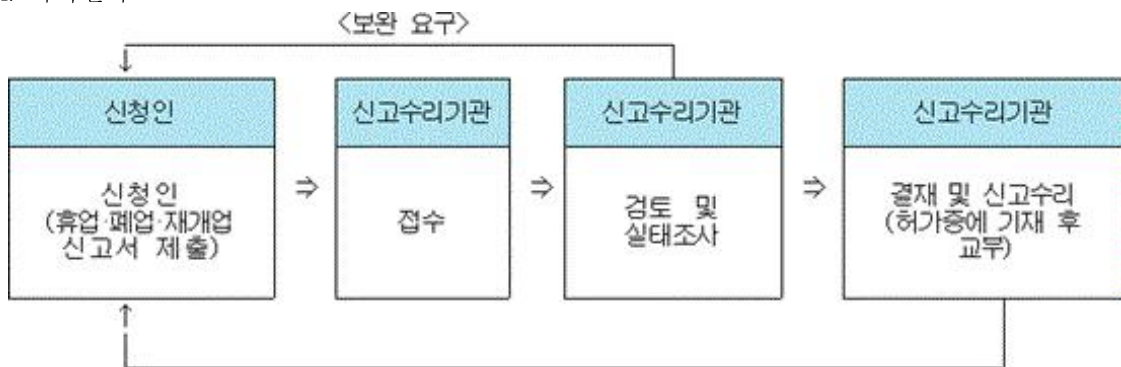
2. 제출서류

가. 휴업·폐업의 경우

- 1) 허가증 원본 또는 신고증명서 원본
- 2) 보관 폐기물 처리완료 결과

나. 재개업의 경우

- 1) 폐기물처분시설 또는 재활용시설의 점검결과서
- 2) 기술능력의 보유현황 및 그 자격을 확인할 수 있는 서류
3. 신청대상 : 폐기물처리업 허가를 받은 자가 휴업·폐업 또는 재개업을 하고자 하는 경우
4. 처리절차



5. 업무처리요령

가. 휴업·폐업의 경우

- 휴업·폐업 신고서 접수 후 미처리된 폐기물의 방치여부 등에 대한 현지 실태조사를 실시하여야 함
- 미처리된 폐기물이 있는 경우에는 민원인에게 그 처리에 소요되는 기간을 감안하여 적정 처리를 요청하여야 하고, 민원인이 폐기물의 처리가 완료되었다고 관련 자료를 제출하면 검토 후 현지 실태조사를 재실시하여야 함.
- 신고서 검토 및 현지 조사결과 적합하다고 판단되는 경우에는 신고 수리하고 그 결과를 민원인에게 통보(휴업의 경우에는 휴업기간을 기재)하여야 함
- 허가증은 허가기관에서 보관
- ※ 휴업기간이 만료되었으나, 재개업 신고를 하지 아니한 경우에는 휴업기간이 만료일 이후부터 영업을 개시한 것으로 간주하되, 관할 행정기관에서는 동 사실을 폐기물처리업자에게 통보하여야 함

나. 재개업의 경우

- 폐기물처리시설의 점검결과서를 검토 후 동 처리시설의 상태, 폐기물처리업 허가기준 준수 여부 등을 확인하기 위해 현지 실태조사를 실시하여야 함
- 신고서 검토 및 현지 조사결과 적합하다고 판단되는 경우에는 신고 수리하고, 허가증에 휴업기간을 기재하여

민원인에게 통보

- 재개업자 중 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」 제17조에 따른 환경책임보험 의무가입 대상자 등의 보험가입 여부 확인

부칙 <제765호, 2025. 4. 10.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-4호, 2025. 11. 5.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다